◯ คำวินิจฉัย



เรื่องดำ ที่ รท.๑๘๔/๒๕๖๘

เรื่องแดงที่ รท.๖๒/๒๕๖๙

คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจ

วันที่ ๑๖ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๙

พลตำรวจตรี พิทักษ์ อุทัยธรรม ผู้ร้องทุกข์

ระหว่าง

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่ ๑

คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ที่ ๒ คู่กรณีในการร้องทุกข์

เรื่อง ร้องทุกข์กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมในการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ วาระประจำปี ๒๕๖๘

ผู้ร้องทุกข์ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีหนังสือลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๘ ร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค.ตร. สรุปความได้ว่า ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ วาระประจำปี ๒๕๖๘ โดยไม่ได้รับการพิจารณาให้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นระดับผู้บัญชาการ โดยผู้ร้องทุกข์มีอาวุโสอยู่ในลำดับที่ ๑๓ มีตำแหน่งว่างระดับผู้บัญชาการ จำนวน ๑๖ ตำแหน่ง กลุ่มอาวุโสจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนตำแหน่งว่าง จำนวน ๘ ตำแหน่ง กลุ่มความรู้ความสามารถ จำนวน ๘ ตำแหน่ง ซึ่งผู้ร้องทุกข์ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ) และในวาระประจำปี ๒๕๖๔ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในตำแหน่งกลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม และในวาระประจำปี ๒๕๖๖ สมัครใจขอรับการแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เพื่อทำหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ และซึ่งจะได้มีคุณสมบัติในกลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม กลุ่มสายงานอำนวยการและสนับสนุน และกลุ่มสายงานบริหาร และในวาระประจำปี ๒๕๖๗ มีตำแหน่งว่างผู้บัญชาการ จำนวน ๑๔ ตำแหน่ง

กลุ่มอาวุโส จำนวน ๗ ตำแหน่ง กลุ่มความรู้ความสามารถ จำนวน ๗ ตำแหน่ง ซึ่งในกลุ่มความรู้ความสามารถยังคงเรียงลำดับอาวุโสต่อเนื่องจากกลุ่มอาวุโส จึงไม่มีการร้องทุกข์ แต่ปรากฏว่าการแต่งตั้งระดับรองผู้บัญชาการและผู้บังคับการ ที่มิได้นำแนวทางการพิจารณาในลักษณะเช่นเดียวกับการแต่งตั้งระดับผู้บัญชาการ จึงทำให้มีข้าราชการตำรวจหลายรายได้ร้องทุกข์ตามคำวินิจฉัย เรื่องดำที่ รท.๒๙/๒๕๖๘ เรื่องแดงที่ รท.๙๗/๒๕๖๘ กรณี พลตำรวจตรีหญิง ลักขณา ศักดิแพทย์ ร้องทุกข์ เรื่องดำที่ รท.๙๓/๒๕๖๖ เรื่องแดงที่ รท.๒๓๖/๒๕๖๗ กรณี พันตำรวจเอก สถาพร ศรีภิรมย์ ร้องทุกข์ เรื่องดำที่ รท.๒๓/๒๕๖๘ เรื่องแดงที่ รท.๑๐๔/๒๕๖๘ กรณี พันตำรวจเอก สันติ กองสมัคร ร้องทุกข์ และในวาระประจำปี ๒๕๖๘ คณะกรรมการข้าราชการตำรวจและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มิได้ดำเนินการตามแนวทางการแต่งตั้งตามวาระประจำปี ๒๕๖๗ ซึ่งในวาระประจำปี ๒๕๖๘ มีตำแหน่งว่างระดับผู้บัญชาการ จำนวน ๑๖ ตำแหน่ง กลุ่มอาวุโส จำนวน ๘ ราย ได้พิจารณาแต่งตั้งเรียงตามลำดับอาวุโสที่ ๑ ถึงลำดับที่ ๘ กลุ่มความรู้ความสามารถ จำนวน ๘ ตำแหน่ง ได้พิจารณาเป็นลำดับอาวุโสที่ก้าวกระโดด ลำดับที่ ๑๒ ลำดับที่ ๒๐ ลำดับที่ ๒๒ ลำดับที่ ๒๕ ลำดับที่ ๒๖ ลำดับที่ ๒๗ ลำดับที่ ๕๑ และลำดับที่ ๕๖ โดยที่มิได้นำเอาตำแหน่งและคุณสมบัติของตำแหน่งนั้น ๆ มาประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง และยังมีข้าราชการตำรวจที่ดำรงตำแหน่งรองของหน่วยได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการในหน่วยเดิม ๖ ราย ซึ่งมีผู้อาวุโสต่ำกว่าผู้ร้องทุกข์ จำนวน ๔ ราย อีกทั้งตำแหน่งผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รับผิดชอบงาน ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ) เป็นตำแหน่งที่ว่างจากการเกษียณอายุราชการ แต่ผู้ร้องทุกข์กลับไม่ได้รับการพิจารณา ทั้งที่มีประสบการณ์มาแล้ว ๒ ปี สะท้อนให้เห็นถึงการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม โดยใช้หลักการที่ว่า หากมีตำแหน่งผู้บัญชาการของหน่วยใดว่างลง จะพิจารณาให้รองผู้บัญชาการในหน่วยนั้นได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นในหน่วยงานนั้น กรณี พลตำรวจตรี ไพโรจน์ สุขรวยธนโชติ รองผู้บัญชาการ สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ มีอาวุโสลำดับที่ ๑๐ หรือ พลตำรวจตรี วีรพัฒน์ ศิวะแพทย์ รองผู้บัญชาการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ มีอาวุโสลำดับที่ ๑๗ ซึ่งมีประสบการณ์ และความรู้ความสามารถในงานด้านยุทธศาสตร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการ สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ แต่กลับพิจารณาแต่งตั้ง พลตำรวจตรี วิมล พิทักษ์บูรพา รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๘ ผู้ที่มีอาวุโสลำดับที่ ๖ และอยู่พื้นที่ตำรวจภูธรภาค ๘ มาโดยตลอด ไปวางแผนและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมของรัฐบาล และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งมีผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชน ดังนั้น การเสนอให้มีการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจจากนอกหน่วยที่ไม่มีประสบการณ์ต่องานในหน้าที่และอำนาจของสำนักงานตรวจสอบภายใน โดยคำนึงเพียงจะ

แก้ปัญหาเรื่องกลุ่มที่อาวุโสร้อยละห้าสิบ ที่ไม่สามารถเสนอให้ดำรงตำแหน่งในหน่วยปฏิบัติที่ผู้นั้นดำรงตำแหน่งหรือในหน่วยที่มีลักษณะเดียวกันได้ แล้วผลักภาระการแต่งตั้งให้ข้าราชการตำรวจที่อาวุโสดังกล่าว มาดำรงตำแหน่งในหน่วยที่มีลักษณะงานที่ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ ยังส่งผลเสียต่อทางราชการในภาพรวมด้วย และกรณี พลตำรวจตรี วรพจน์ ดิษยบุตร รองผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้รับการแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด และ พลตำรวจตรี พีรพล โชติกเสถียร ผู้บังคับการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้รับการแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี โดยสาเหตุที่ได้นำข้อมูลข้าราชการตำรวจทั้ง ๒ ราย มานำเสนอเนื่องจากต้องการชี้ให้เห็นว่า เป็นการเลือกปฏิบัติของคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือไม่ ที่ได้พิจารณาให้ข้าราชการตำรวจทั้ง ๒ ราย ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า ได้รับการแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งหน่วยงานนอกสังกัดสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ โดยที่ผู้ร้องทุกข์ไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น หรือหมุนเวียนแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งอื่น นอกจากนี้ยังมีกรณีของ พลตำรวจตรี ไพโรจน์ สุขรวยธนโชติ รองผู้บัญชาการ สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ มีอาวุโสลำดับที่ ๑๐ ได้รับการแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค ๑ และ พลตำรวจตรี โชคชัย งามวงศ์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๑ มีอาวุโสลำดับที่ ๑๐ ไปดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค ๒ ซึ่งต่างกับผู้ร้องทุกข์ที่ไม่ได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นและไม่ได้รับการแต่งตั้งหมุนเวียนไปตำแหน่งอื่น และในวาระประจำปี ๒๕๖๘ ผู้ร้องทุกข์เห็นว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจัดทำรายชื่อข้าราชการตำรวจที่เสนอ ก.ตร. ให้ความเห็นชอบแล้ว เสนอนายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งดังกล่าวไม่ถูกต้อง และไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยไม่มีการใช้ระบบคุณธรรม ซึ่งต้องคำนึงถึงอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกัน ดังนั้น จึงควรแยกพิจารณาแต่งตั้งแยกเป็นกลุ่มสายงานตามที่กฎหมายกำหนด โดยที่ผู้ร้องทุกข์ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มาอย่างต่อเนื่อง และเมื่อมีผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่รับผิดชอบศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกษียณราชการ ผู้ร้องทุกข์จึงมีความเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งแทนผู้เกษียณดังกล่าว

คำขอของผู้ร้องทุกข์ ดังนี้

๑. ขอให้คณะกรรมการข้าราชการตำรวจทบทวนเพิกถอน มติ ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ และขอให้แต่งตั้งผู้ร้องทุกข์เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นระดับผู้บัญชาการ ในวาระประจำปี ๒๕๖๘

๒. ขอให้แต่งตั้งทันทีที่มีตำแหน่งระดับผู้บัญชาการว่าง

๓. ขอให้แต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการ ของหน่วยปฏิบัติหลัก ในวาระประจำปี ๒๕๖๙

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ คู่กรณีในการร้องทุกข์ที่ ๑ โดยผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล แก้คำร้องทุกข์ สรุปความได้ว่า การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและจเรตำรวจแห่งชาติลงมาถึงผู้บังคับการ วาระประจำปี ๒๕๖๘ โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีหนังสือ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ประกาศลำดับอาวุโส ครั้งที่ ๒ ผู้ร้องทุกข์มีลำดับอาวุโสที่ ๑๓ และมีหนังสือ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘ แจ้งเวียนแนวทางการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและจเรตำรวจแห่งชาติลงมาถึงผู้บังคับการ วาระประจำปี ๒๕๖๘ ให้หน่วยต่าง ๆ ทราบ โดยให้หน่วยต่าง ๆ จัดทำบัญชีข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น และบัญชีข้อมูลผู้ที่ยังไม่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น (ถ้ามี) เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสำหรับข้าราชการตำรวจระดับรองผู้บัญชาการ ซึ่งมิได้สังกัดหน่วยงานระดับกองบังคับการหรือกองบัญชาการใดในสังกัดสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ขึ้นตรงต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นระดับผู้บัญชาการและจเรตำรวจลงมาถึงผู้บังคับการ ให้จัดส่งผลการปฏิบัติงานและบันทึกสรุปผลการปฏิบัติงาน โดยให้ส่งข้อมูลต่าง ๆ มายังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผ่าน กองทะเบียนพล) และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้นำบัญชีข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นระดับผู้บัญชาการและจเรตำรวจ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่หน่วยต่าง ๆ ได้ส่งมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดทำบัญชีผู้อยู่ในเกณฑ์ที่สมควรได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ โดยนำข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นที่หน่วยต่าง ๆ มาพิจารณารวมกับรายชื่อข้าราชการตำรวจที่ขึ้นตรงต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วจัดเรียงตามลำดับอาวุโส โดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มอบหมายให้สำนักงานกำลังพลเป็นผู้ประสานงานกับคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการจัดส่งเอกสารและข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา พร้อมทั้งจัดส่งบัญชีลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ ข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ข้อมูลเสนอแต่งตั้งข้าราชการตำรวจบัญชีผู้อยู่ในเกณฑ์ที่สมควรได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ประวัติของข้าราชการตำรวจ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานและบันทึกสรุปผลการปฏิบัติงาน ของหัวหน้าส่วนราชการระดับรองที่ได้เสนอมาประกอบการพิจารณาการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ และคณะกรรมการพิจารณา

การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและความเหมาะสมในการคัดเลือกหรือแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและรองจเรตำรวจแห่งชาติลงมาถึงผู้บังคับการ ซึ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้คัดเลือกรายชื่อข้าราชการตำรวจตามที่คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอแนะและสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีหนังสือ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๘ ส่งบัญชีคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจที่ผ่านกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมทั้งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ข้อมูลตำแหน่งว่าง ประวัติของข้าราชการตำรวจ บัญชีลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ บัญชีผู้อยู่ในเกณฑ์ที่สมควรได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ข้อมูลเสนอแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ผลการปฏิบัติงานและบันทึกสรุปผลการปฏิบัติงานที่ข้าราชการตำรวจจัดทำต่อ ก.ตร. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๗๘ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมิได้เสนอชื่อผู้ร้องทุกข์ดำรงตำแหน่งระดับผู้บัญชาการแต่อย่างใด และ นายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ประธาน ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๘ ที่ประชุมได้รับเรื่องร้องเรียนเพื่อขอความเป็นธรรมจากข้าราชการตำรวจบางราย โดยให้รับฟังข้อเท็จจริงให้เป็นที่ยุติ จึงให้เลื่อนการประชุมออกไปเป็นวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ และ ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๘ ได้พิจารณารายชื่อตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเสนอแล้ว มีข้อสังเกตให้พิจารณาทบทวนการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจบางราย สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงต้องกลับมาพิจารณาทบทวนการคัดเลือกแต่งตั้งอีกครั้ง โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีหนังสือ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ ส่งบัญชีคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจซึ่งผ่านกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้ว มิได้เสนอชื่อผู้ร้องทุกข์ดำรงตำแหน่งระดับผู้บัญชาการแต่อย่างใด และ ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ มีมติเห็นชอบการคัดเลือกตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเสนอ และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

กรณีที่ผู้ร้องทุกข์อ้างว่า ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เพิกเฉย ละเลย ละเว้นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๘ ง. ด้านกระบวนการยุติธรรม (๔) อีกทั้ง เสนอเพื่อนร่วมรุ่นและข้าราชการตำรวจที่ใกล้ชิดให้เป็นผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นระดับผู้บัญชาการ นั้น

สำนักงานกำลังพลชี้แจงว่า โดยพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้มีการปรับปรุงจากกฎหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติเดิม (พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของข้าราชการตำรวจเป็นไปตามระบบคุณธรรมมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อำนาจหรือกระทำการโดยมิชอบ และให้ข้าราชการตำรวจประพฤติปฏิบัติตนเหมาะสมแก่เกียรติศักดิ์ของตำรวจ จึงกำหนดให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับกองบังคับการ กองบัญชาการ และระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ อีกทั้ง ปัจจุบันได้มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจ เพื่อตรวจสอบระบบการแต่งตั้งโยกย้ายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้เป็นไปอย่างมีคุณธรรมเป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งจะช่วยลดโอกาสในการกระทำมิชอบของผู้มีอำนาจและส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพในองค์กรตำรวจอย่างแท้จริง สำหรับการพิจารณาข้าราชการตำรวจเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นดำรงตำแหน่งระดับผู้บัญชาการ และจเรตำรวจ ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำหนดให้ แบ่งการพิจารณาออกเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอาวุโส และกลุ่มความรู้ความสามารถ ซึ่งกลุ่มอาวุโสให้พิจารณาจากผู้มีความรู้ความสามารถในบัญชีรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์ที่สมควรได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นที่ได้จัดเรียงตามลำดับอาวุโสจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนตำแหน่งว่างในแต่ละระดับตามนัยมาตรา ๘๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ และกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อ ๔๗ (๒) (๔) สำหรับกลุ่มความรู้ความสามารถให้พิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งโดยคำนึงถึงอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกัน ตามนัยมาตรา ๘๒ (๔) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ และกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อ ๔๗ (๔) กำหนดให้มีขั้นตอนและกระบวนการที่ให้หน่วย ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาที่อยู่ใกล้ชิดจัดทำข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นของข้าราชการตำรวจในสังกัด ภายหลังจากที่หน่วยต่าง ๆ ส่งข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นมายังสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้ว ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจึงได้พิจารณาจัดทำบัญชีผู้อยู่ในเกณฑ์ที่สมควรได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามนัยมาตรา ๘๒ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบข้อ ๓๙ แห่ง กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้ง โดยนำข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นที่หน่วยต่าง ๆ ส่งมาข้างต้น มาพิจารณารวมกับรายชื่อข้าราชการตำรวจที่ขึ้นตรงต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ แล้วจัดเรียงตามลำดับอาวุโส โดยในการพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งนั้น ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้พิจารณาคัดเลือกรายชื่อข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ

ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ มาตรา ๗๘ (๓) โดยมีกระบวนการถ่วงดุลตรวจสอบตามลำดับชั้นในรูปคณะกรรมการประกอบด้วยคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามมาตรา ๘๑ (๑) (ก) ทำหน้าที่พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและความเหมาะสมในการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ก่อนเสนอแนะให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคัดเลือกข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งต่าง ๆ โดยคำนึงถึงอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกัน รวมถึงเรื่องผลงานศักยภาพรวมทั้งหลักนิติธรรมและความเสมอภาคตามนัยมาตรา ๖๐ และคณะกรรมการ ก.ตร. ซึ่งมีหน้าที่และอำนาจในการกำกับดูแลการแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการตำรวจของผู้บังคับบัญชาทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ และ กฎ ก.ตร. โดยเคร่งครัดตามมาตรา ๒๓ (๕) (๑๕) รวมถึงการพิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจข้างต้น ก่อนนำเสนอนายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง โดยในการคัดเลือกแต่งตั้งวาระประจำปี ๒๕๖๘ ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ ได้พิจารณาแล้วมีมติให้ความเห็นชอบรายชื่อข้าราชการตำรวจตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเสนอแล้ว ซึ่งจากข้อเท็จจริงข้างต้น จึงมิใช่กรณีการพิจารณาของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่เพียงผู้เดียว และมิใช่เป็นการเพิกเฉยละเว้นหรือไม่ปฏิบัติตามที่ผู้ร้องทุกข์กล่าวอ้างแต่อย่างใด ประกอบกับมิได้มีการพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งเฉพาะบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือเพื่อช่วยบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใดแต่อย่างใด ดังนั้น การดำเนินการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดังกล่าว จึงเป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้วทุกประการ

กรณีที่ผู้ร้องทุกข์อ้างว่า ไม่มีการใช้ระบบคุณธรรม ซึ่งต้องคำนึงถึงอาวุโส และความรู้ความสามารถประกอบกัน โดยผู้ร้องทุกข์มีความรู้ความสามารถ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ควรได้รับการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นเป็นระดับผู้บัญชาการ รวมทั้งการคัดเลือกแต่งตั้งดังกล่าวมิได้เปิดโอกาสให้ผู้ร้องทุกข์แสดงผลงานต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หรือคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่อย่างใด นั้น สำนักงานกำลังพลชี้แจงว่า คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้พิจารณาโดยคำนึงถึงความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่ง และประโยชน์ที่ราชการจะได้รับเป็นสำคัญ ซึ่งได้พิจารณาจากหลาย ๆ องค์ประกอบตามที่กฎหมายกำหนด มิได้พิจารณาจากองค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ประกอบกับก่อนการคัดเลือกแต่งตั้ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีหนังสือแจ้งเวียนแนวทาง เพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการตำรวจทุกรายที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นทุกระดับนำเสนอข้อมูลผลการปฏิบัติงาน และบันทึกสรุป

ผลการปฏิบัติงาน โดยกำหนดให้จัดส่งมายังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผ่าน กองทะเบียนพล) เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้ง โดยการพิจารณาแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มอาวุโส ให้พิจารณาจากผู้มีความรู้ความสามารถในบัญชีรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์ที่สมควรได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นที่ได้จัดเรียงตามลำดับอาวุโสจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนตำแหน่งว่างในแต่ละระดับ ซึ่งในวาระประจำปี ๒๕๖๘ มีตำแหน่งว่างประเภทตำแหน่งทั่วไประดับผู้บัญชาการ จำนวน ๑๖ ตำแหน่ง กลุ่มอาวุโส จำนวน ๘ ราย กลุ่มความรู้ความสามารถ จำนวน ๘ ตำแหน่ง และผู้ร้องทุกข์อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์ที่สมควรได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นระดับผู้บัญชาการและจเรตำรวจได้จัดเรียงตามลำดับอาวุโส อยู่ในลำดับที่ ๑๓ จากทั้งหมด ๙๔ ราย จึงไม่ได้รับการแต่งตั้ง โดยในการพิจารณาความรู้ความสามารถให้คำนึงถึงประวัติการรับราชการ ผลการปฏิบัติงาน ความประพฤติ และผลการประเมินความพึงพอใจที่ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับจากการให้บริการของข้าราชการตำรวจ รวมถึงเรื่องผลงานศักยภาพ รวมทั้งหลักนิติธรรมและความเสมอภาค ตามนัยมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ควรนำมาพิจารณาประกอบกันด้วย และเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาให้คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามมาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้พิจารณาอย่างเที่ยงธรรม กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดมีส่วนร่วมในการพิจารณา โดยให้กองบังคับการ และกองบัญชาการ จัดทำบัญชีข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น โดยพิจารณาองค์ประกอบต่าง ๆ ตามมาตรา ๘๒ วรรคสอง แล้วจัดเรียงลำดับตามความเหมาะสม ซึ่งข้าราชการตำรวจทุกรายที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจะมีสิทธิได้รับการพิจารณาโดยเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ ก่อนการพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดังกล่าว คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้นำข้อมูลต่าง ๆ ประกอบด้วย บัญชีลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ บัญชีรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์ที่สมควรได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น บัญชีข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นประวัติของข้าราชการตำรวจที่ต้องหาคดีอาญาหรือถูกฟ้องคดีแพ่งหรือคดีปกครอง ข้อมูลข้าราชการตำรวจที่ถูกดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ข้อมูลข้าราชการตำรวจที่ถูกดำเนินการทางวินัยและข้อมูลข้าราชการตำรวจที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐชี้มูลความผิด ผลการปฏิบัติงานและบันทึกสรุปผลการปฏิบัติงาน บัญชีข้อมูลเสนอแต่งตั้งที่หน่วยต่าง ๆ เสนอมา รวมทั้งแนวทางคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค.ตร. ที่เกี่ยวกับการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจของข้าราชการตำรวจทุกรายมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งแล้ว ซึ่งจะเห็นได้ว่า

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้นำข้อมูลที่เป็นผลการปฏิบัติงานมาพิจารณา ทั้งการจัดทำบัญชีผู้อยู่ในเกณฑ์ที่สมควรได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น รวมถึงการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วย สำหรับการพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดังกล่าว เป็นการพิจารณาในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยพิจารณาจากตำแหน่งว่างทีละตำแหน่ง พร้อมทั้งมีการเปรียบเทียบข้าราชการตำรวจที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทุกรายแล้ว โดยข้อเท็จจริงในรายผู้ร้องทุกข์ คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ ได้นำข้อมูลต่าง ๆ ข้างต้น มาประกอบการพิจารณาโดยละเอียดรอบคอบแล้ว โดยไม่มีคณะกรรมการท่านใดเสนอแนะผู้ร้องทุกข์ให้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นดำรงตำแหน่งระดับผู้บัญชาการต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแต่อย่างใด ต่อมา ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ มีมติเห็นชอบการคัดเลือกแต่งตั้งตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเสนอ ดังนั้น การดำเนินการคัดเลือกแต่งตั้งจึงเป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้วทุกประการ

กรณีที่ผู้ร้องทุกข์อ้างว่า มีการแต่งตั้งผู้ที่มีอาวุโสน้อยกว่าผู้ร้องทุกข์ลำดับที่ ๒๐ ลำดับที่ ๒๒ ลำดับที่ ๒๕ ลำดับที่ ๒๖ ลำดับที่ ๒๗ ลำดับที่ ๕๑ และลำดับที่ ๕๖ อีกทั้งความรู้ความสามารถในการปฏิบัติราชการไม่ดีเด่นเกินกว่าผู้ร้องทุกข์ และผู้ร้องทุกข์มีความเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (เพื่อปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าส่วนอำนวยการและสนับสนุน ศปก.ตร.) นั้น สำนักงานกำลังพลชี้แจงว่า การพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดังกล่าว เป็นการพิจารณาในภาพรวมจำเป็นต้องคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการทั้งในส่วนของหน่วย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติในภาพรวม เพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิบัติภารกิจขององค์กรในส่วนของหน่วย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติในภาพรวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเกิดประโยชน์สูงสุดตามที่ผู้ร้องทุกข์อ้างถึง ดังนี้

ตำแหน่งผู้บัญชาการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ พลตำรวจตรี ศักดิ์รพี เพรียวพานิช รองผู้บัญชาการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อาวุโสลำดับที่ ๒๐ มีความเหมาะสมลำดับที่ ๑ ของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งได้เสนอแนะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้คัดเลือกดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เนื่องจากข้าราชการตำรวจรายนี้เป็นผู้เหมาะสมสูงที่สุดของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ผ่านการคัดเลือกจากสภาการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีความสามารถที่หลากหลายและมีประสบการณ์ในการดำรงตำแหน่งหลากหลายพื้นที่ในหลากหลายกลุ่มสายงาน สามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ให้ทันกับยุคสมัย เพื่อที่จะสร้างข้าราชการตำรวจยุคใหม่ ประกอบกับมีระยะเวลาการดำรง

ตำแหน่งระดับรองผู้บัญชาการ ๔ ปี เท่ากับผู้ร้องทุกข์ โดยดำรงตำแหน่งระดับรองผู้บัญชาการในสังกัดโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เป็นระยะเวลา ๒ ปี จึงมีศักยภาพและความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งนี้

ตำแหน่งผู้บัญชาการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ พลตำรวจตรี ฐายุฏฐ์ จันทร์ถาวร รองผู้บัญชาการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ อาวุโสลำดับที่ ๒๒ มีความเหมาะสมลำดับที่ ๑ จาก ๒ ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ ได้เสนอแนะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้คัดเลือกดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ เนื่องจากข้าราชการตำรวจรายนี้เคยดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ เป็นระยะเวลา ๓ ปี ซึ่งเป็นระยะเวลาพอสมควร จึงมีความคุ้นเคยกับหน้างานของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ เป็นอย่างดีโดยตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้รับมอบหมายให้ควบคุม กำกับ ดูแล กองอุทธรณ์ กองร้องทุกข์ และงานที่เกี่ยวกับ ก.พ.ค.ตร. เป็นคณะทำงาน และเลขานุการพิจารณาจัดทำโครงสร้าง และระบบบริหารของ ก.พ.ค.ตร. ร่วมร่างกฎ ก.พ.ค.ตร.ว่าด้วยการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ ระเบียบประชุมวางแนวทางการทำงานของกองอุทธรณ์ และกองร้องทุกข์ ในการสนับสนุนการทำงานของ ก.พ.ค.ตร. ประกอบกับมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งระดับรองผู้บัญชาการ ๔ ปี เท่ากับผู้ร้องทุกข์ จึงมีความเหมาะสมกว่าผู้ร้องทุกข์ที่ไม่เคยดำรงตำแหน่งในสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจมาก่อน ซึ่งจากข้อเท็จจริงข้างต้นข้าราชการตำรวจรายนี้ จึงมีศักยภาพและความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งนี้

ตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งได้เสนอแนะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้คัดเลือก พลตำรวจโท นิธิธร จินตกานนท์ ผู้บัญชาการศึกษาดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งเป็นข้าราชการตำรวจระดับผู้บัญชาการหมุนเวียนเพื่อความเหมาะสม ต่อมาในการประชุม ก.ตร. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ ได้พิจารณารายชื่อข้าราชการตำรวจที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคัดเลือกแต่งตั้งตามมติคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งแล้วปรากฏว่า มีข้อสังเกตในการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจบางราย จึงมีมติให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติกลับไปพิจารณาทบทวนอีกครั้ง ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งได้พิจารณาทบทวนแล้วมีมติเสนอแนะให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคัดเลือก พลตำรวจตรี รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน อาวุโสลำดับที่ ๒๕ มีความเหมาะสมลำดับที่ ๑ จากข้าราชการตำรวจที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นระดับผู้บัญชาการในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ทั้งหมด ๓ ราย ให้ดำรงตำแหน่ง

ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน แทน พลตำรวจโท นิธิธร เนื่องจากตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นตำแหน่งที่มีอำนาจหน้าที่การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ตามแนวชายแดน โดยครอบคลุมถึงการถวายความปลอดภัยบุคคลสำคัญ การเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาความมั่นคงของรัฐ การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนเพื่อความมั่นคง และการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ห่างไกล จึงเป็นผู้ที่เหมาะสมมากที่สุดที่จะดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และมีระยะเวลาดำรงตำแหน่งระดับรองผู้บัญชาการ จำนวน ๔ ปี แล้ว อีกทั้งในการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ได้รับคำชมเชยจากกองทัพบกในช่วงสถานการณ์ชายแดนไทยกับกัมพูชา เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านงานป้องกันและปราบปรามเป็นอย่างดี มีประสบการณ์ ควบคุม กำกับ ดูแล ตามแนวชายแดน และช่วงเหตุการณ์สถานการณ์ชายแดนไทยกับกัมพูชา ทำหน้าที่เป็นผู้บังคับที่ทำการบริหารสถานการณ์นำทีมประชุมติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่หลายด้านในหน่วยงานต่าง ๆ มีการจัดฝึกอบรมตำรวจป่า เพื่อพัฒนากำลังพลด้านทักษะการสื่อสารเชิงรุกและเสริมภาพลักษณ์องค์กร เคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญ เช่น รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๓ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต รองผู้บังคับการ กองบังคับการสายตรวจปฏิบัติการพิเศษ รองผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล ๘ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย ๒ ผู้กำกับการควบคุมฝูงชน ๑ กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน เป็นต้น จึงมีศักยภาพและความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งนี้

ตำแหน่งผู้บัญชาการ สำนักงบประมาณ พลตำรวจตรี ภาณุพงศ์ ชอบเพื่อน รองผู้บัญชาการสำนักงบประมาณ มีอาวุโสลำดับที่ ๒๖ มีความเหมาะสมลำดับที่ ๑ ของสำนักงบประมาณ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ ได้เสนอแนะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้คัดเลือกดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการสำนักงบประมาณ เนื่องจากตำแหน่งผู้บัญชาการสำนักงบประมาณ เป็นตำแหน่งที่มีอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณการเงินและการบัญชีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีหน้าที่ในการเสนอความเห็นเพื่อประกอบการจัดทำแผนโครงการในส่วนที่เกี่ยวกับงบประมาณ ดำเนินการเกี่ยวกับการตั้งคำขอ การจัดสรรการบริหาร การควบคุมและการกำกับดูแล ตลอดจนการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ข้าราชการตำรวจรายนี้เป็นการแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นในหน่วย และมีประสบการณ์ด้านอำนวยการและสนับสนุน โดยเป็นผู้มีประสบการณ์

การปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดสำนักงบประมาณ ๒๐ ปี และมีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในงานด้านการเงินและงบประมาณ อีกทั้งเป็นผู้ที่มีความเป็นผู้นำสูง เป็นที่รักของผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างดี เคยดำรงตำแหน่งด้านงบประมาณการเงินและการบัญชีที่สำคัญ ได้แก่ ผู้บังคับการกองงบประมาณ จำนวน ๒ ปี ผู้กำกับการ ฝ่ายงบประมาณ ๒ กองงบประมาณ จำนวน ๒ ปี อีกทั้งมีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ ได้แก่ (๑) ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานนอกสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างใกล้ชิดเพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการ (๒) จัดทำของบประมาณประจำปีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (๓) ร่วมชี้แจงคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อคณะกรรมการ อนุกรรมาธิการและวุฒิสภา (๔) บริหารจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (๕) ปฏิบัติหน้าที่ คณะทำงานขับเคลื่อนและติดตามแผนแม่บท (Master Plan) ที่ดินและอาคารสถานที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ร้องทุกข์แล้ว มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งระดับรองผู้บัญชาการ ๔ ปี จึงมีศักยภาพและความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งนี้

ตำแหน่งผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (เพื่อประสานงานและขับเคลื่อนด้านยุทธศาสตร์) พลตำรวจตรี นราเดช ทิพย์รักษ์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๑ มีอาวุโสลำดับที่ ๒๗ มีความเหมาะสมลำดับที่ ๑ ของตำรวจภูธรภาค ๑ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ ได้เสนอแนะต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้คัดเลือกดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (เพื่อประสานงานและขับเคลื่อนด้านยุทธศาสตร์) ตำแหน่งดังกล่าวนี้มีหน้าที่ บูรณาการ ประสานงาน สั่งการและขับเคลื่อนแนวทางการปฏิบัติศูนย์ปฏิบัติการต่าง ๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ บริหารจัดการข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการต่าง ๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ นำมาวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์และแนวโน้มที่เกิดขึ้นในภาพรวม มีความเห็นเสนอผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในการกำหนดยุทธศาสตร์กลยุทธ์ นโยบาย แผนงาน หรือข้อสั่งการ เป็นผู้ช่วยเหลือ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในการวิเคราะห์ กลั่นกรองงานให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และนโยบายหรือแผนงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ติดตามตรวจสอบ เร่งรัด ให้การขับเคลื่อนแนวนโยบายของศูนย์ต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพและสัมฤทธิ์ผลตามนโยบายรัฐบาล และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมถึงติดต่อประสานงานกับส่วนราชการหน่วยงานต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมอบหมาย ข้าราชการตำรวจรายนี้ มีความเหมาะสมสูงที่สุดของตำรวจภูธรภาค ๑ มีประสบการณ์ในทุกสายงาน ทั้งกลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม สืบสวนสอบสวนมีระยะเวลาดำรงตำแหน่งกว่า ๒๕ ปี

และอำนวยการและสนับสนุนมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกว่า ๙ ปี โดยดำรงตำแหน่งที่สำคัญ เช่น รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๑ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค ๑ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรคูคต จังหวัดปทุมธานี รวมถึงได้รับมอบหมายภารกิจพิเศษจากผู้บังคับบัญชา ซึ่งสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดีมาตลอด จึงเหมาะสมที่จะทำหน้าที่ผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ทำหน้าที่ประสานงานและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนงานด้านยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ บริหารจัดการข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินำมาวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์และแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในภาพรวม มีความเห็นเสนอผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในการกำหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ นโยบาย แผนงาน หรือข้อสั่งการต่อไป เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ร้องทุกข์แล้ว ข้าราชการตำรวจรายนี้มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งระดับรองผู้บัญชาการ ๔ ปี มีอายุราชการ ๓๗ ปี ซึ่งมากกว่าผู้ร้องทุกข์ จึงมีศักยภาพและความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งนี้

ตำแหน่งผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่นายตำรวจประจำสภาความมั่นคงแห่งชาติ) คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ ได้เสนอแนะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้คัดเลือก พลตำรวจตรี ภูมินทร์ พุ่มพันธุ์ม่วง รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่นายตำรวจประจำสภาความมั่นคงแห่งชาติ) ต่อมาในการประชุม ก.ตร. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ ก.ตร. ได้พิจารณารายชื่อข้าราชการตำรวจที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคัดเลือกแล้วปรากฏว่ามีข้อสังเกตในการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจบางราย จึงให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติกลับไปพิจารณาทบทวนอีกครั้ง ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งได้พิจารณาทบทวนแล้วมีมติเสนอแนะให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคัดเลือก พลตำรวจตรี นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล อาวุโสลำดับที่ ๕๑ มีความเหมาะสมลำดับที่ ๑ จากข้าราชการตำรวจที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นเป็นระดับผู้บัญชาการในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล ทั้งหมด ๑๑ ราย ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่นายตำรวจประจำสภาความมั่นคงแห่งชาติ) เนื่องจากเป็นตำแหน่งที่ทำหน้าที่ติดต่อประสานงานในภารกิจด้านการประสานการข่าวความเคลื่อนไหวภายในประเทศให้คำปรึกษาแก่เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติในเรื่องเกี่ยวกับปัญหาความมั่นคงภายใน พิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในการแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงแห่งชาติ ร่วมหารือและให้ข้อคิดเห็นในการจัดทำนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ ช่วยเหลือเลขาธิการสภาความมั่นคง

แห่งชาติในการกลั่นกรองและตรวจสอบข่าวที่หน่วยข่าวต่าง ๆ ได้จัดทำขึ้นและปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่ง พลตำรวจตรี นพศิลป์ มีประสบการณ์ในงานด้านสืบสวนสอบสวนและป้องกันปราบปราม เคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญ ได้แก่ ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล ผู้บังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค ๗ ผู้กำกับการสืบสวน กองกำกับการ ๓ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล และผู้กำกับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ กองบัญชาการตำรวจนครบาล มีผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ ได้แก่ เป็นนายตำรวจราชองครักษ์เวร และร่วมปฏิบัติในขบวนเสด็จฯ โดยบริหารแผน IPB Intelligence Preparation of the Battlefield (การจัดเตรียมสนามรบด้านการข่าว) อย่างเป็นระบบ มีการวางแผนถอยหลัง (reverse planning) การซักซ้อมแผนปฏิบัติ รวมถึงการติดตามบุคคลเฝ้าระวังผ่านระบบข่าวสาร บูรณาการข้อมูลจากงานป้องกันปราบปราม สืบสวน และจราจร ผ่านระบบ Police ๔.๐ และ Big Data รวมถึงการใช้เทคโนโลยี Face Recognition เปรียบเทียบฐานข้อมูลบุคคลเฝ้าระวังเพื่อยกระดับการเฝ้าระวัง และป้องกันเหตุอาชญากรรม เช่น การประชุม APEC ๒๐๒๒ ผลักดันการใช้กล้องวงจรปิดกว่า ๖๗,๐๐๐ ตัว ร่วมกับระบบ AI ของ IBOC จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพื่อบริหารจัดการจราจรและตรวจจับบุคคล/ยานพาหนะต้องสงสัย มุ่งสู่การพัฒนา Smart City ติดตามและควบคุมสถานการณ์การชุมนุม โดยยึดหลักกฎหมายและการสื่อสารสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ รวบรวมพยานหลักฐานการบูรณาการข่าวกรองเชิงลึกและการประเมินพฤติกรรมกลุ่มเป้าหมายเพื่อป้องกันเหตุรุนแรง บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งในและนอกประเทศในการสกัดการลักลอบเข้าเมืองของกลุ่มมิจฉาชีพต่างชาติ และป้องกันการกระทำผิดรูปแบบใหม่ เช่น การจับตัวเรียกค่าไถ่ โดยในช่วง ๓ ปีที่ผ่านมาได้คลี่คลายคดีดังกล่าวในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวน ๑๓ คดีได้ทั้งหมด และการสืบสวนคดีสำคัญที่ประชาชนให้ความสนใจ รวมกว่า ๓๐๐ คดี รวมทั้งเป็นคณะทำงาน ตรวจสอบ ติดตาม เร่งรัด งานสืบสวนสอบสวนคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง เป็นรองประธาน ในคณะกรรมการพิจารณาคดีความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรของกองบัญชาการตำรวจนครบาล รวมทั้งได้รับรางวัลต่าง ๆ เช่น ปี ๒๕๖๘ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติต้นแบบผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ สาขาสืบสวนดีเด่น ในปี ๒๕๖๗ ได้รับ WORLDASEAN Awards ๒๐๒๔ รางวัลดีเด่นแห่งปี และปี ๒๕๖๖ ได้รับฉายาเชอร์ล็อคนพ ได้รับพระราชทานรางวัลเทพทอง และรางวัลต้นแบบดีเด่นแห่งปี เป็นต้น มีประสบการณ์และได้รับมอบหมายให้ทำงานด้านความมั่นคง ทั้งในและนอกประเทศ งานด้านการข่าว รวมทั้งการควบคุมสถานการณ์การชุมนุม เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในงานด้านสืบสวนสอบสวน และป้องกันปราบปรามในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลทุกระดับตำแหน่งมาโดยตลอด ซึ่งเป็นหน่วยที่มี

ปริมาณงานมาก มีความซับซ้อนของคดี หาก พลตำรวจตรี นพศิลป์ ดำรงตำแหน่งนี้ จะสามารถนำประสบการณ์และความรู้ความชำนาญในงานด้านความมั่นคงมาให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการจัดทำนโยบายความมั่นคงแห่งชาติต่อเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ อันเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ พลตำรวจตรี นพศิลป์ จึงมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ทำหน้าที่นายตำรวจประจำสภาความมั่นคงแห่งชาติ)

ตำแหน่งผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย) คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ ได้เสนอแนะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้คัดเลือก พลตำรวจตรี วสันต์ เตชะอัครเกษม รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ) ต่อมาในการประชุม ก.ตร. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ ได้พิจารณารายชื่อข้าราชการตำรวจที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคัดเลือกแล้วปรากฏว่า มีข้อสังเกตในการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจบางราย จึงมีมติให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กลับไปพิจารณาทบทวนอีกครั้ง ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งได้พิจารณาทบทวนแล้วมีมติเสนอแนะให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคัดเลือก พลตำรวจตรี ภูมินทร์ พุ่มพันธุ์ม่วง รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง อาวุโสลำดับที่ ๕๖ มีความเหมาะสมลำดับที่ ๓ จากข้าราชการตำรวจที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นเป็นระดับผู้บัญชาการ ในสังกัดกองบัญชาการสอบสวนกลาง ทั้งหมด ๖ ราย ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย) เนื่องจากตำแหน่งดังกล่าวมีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการ ทั้งการประสานงานและกิจการอื่น ๆ ตามที่ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาวิชาการแก่นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันจิตวิทยาความมั่นคงร่วมพิจารณาศึกษา ค้นคว้า วิจัย วางแผนโครงการกำกับดูแลปฏิบัติการประเมินผลการศึกษาและเป็นตัวแทนของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ในการประชุมร่วมกับเหล่าทัพหรือหน่วยงานต่าง ๆ ประกอบกับข้าราชการตำรวจรายนี้ เคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญ เช่น รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ผู้บังคับการ กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ผู้กำกับการ ๕ กองบังคับการปราบปราม ผู้กำกับการ ๘ กองบังคับการตำรวจน้ำ เป็นต้น มีผลการปฏิบัติงานสำคัญ ได้แก่ ควบคุมการปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัยของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ห้วงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑,๙๘๐ ที่หมาย ควบคุมการปฏิบัติด้วยตนเอง ณ ที่หมายเสด็จ จำนวน ๕๐๑ ที่หมาย

ร่วมสืบสวนจับกุมนายอาเดม ชาวอุยกูร์ พร้อมอุปกรณ์ทำระเบิด คดีวางระเบิดแยกราชประสงค์ มีผู้เสียชีวิต ๒๐ ราย บาดเจ็บ ๑๓๐ ราย วิสามัญ ยุทธ อู่ทอง ผู้ต้องหารายสำคัญตามปฏิทินมือปืนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นจับกุมขบวนการค้ามนุษย์กลุ่มหัวลำโพง จำนวน ๑๓ ราย ติดตามจับกำนันตุ้มหัวหน้าแก๊งปล้นฆ่าหลบหนีคำพิพากษาจำคุกตลอดชีวิต วิสามัญ นายนิกร หรือบังซบ เครือข่ายบังรอนนักค้ายาเสพติดข้ามชาติ เข้าร่วมระงับยับยั้งเหตุวิกฤต จ่าคลั่ง จ่าสิบเอก จักรพันธ์ ใช้อาวุธปืนกราดยิงบริเวณห้างเทอมินอล ๒๑ ที่จังหวัดนครราชสีมา มีผู้เสียชีวิต ๓๑ คน นำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษคอมมานโด จับกุมเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนจี้จับตัวประกันรถโดยสารประจำทางสาย ๘ กรุงเทพมหานคร รวมถึง ได้รับรางวัลต่าง ๆ ได้แก่ เรื่องปราบปรามสืบสวนยาเสพติด รวมถึงการใช้อาวุธปืน เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น เป็นต้น เป็นผู้ที่มีภาวะผู้นำสูง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีทั้งต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน มีความสามารถในการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานได้เป็นอย่างดี จึงทำให้สามารถเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย วางแผนโครงการ กำกับดูแลปฏิบัติการประเมินผลการศึกษาแก่นักศึกษา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรได้ พลตำรวจตรี ภูมินทร์ จึงมีศักยภาพและความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งนี้

ตำแหน่งผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (เพื่อปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าส่วนอำนวยการและสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ) พลตำรวจตรี ศิลปคมณ์ เอี่ยมวงศ์ รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค ๑ อาวุโสลำดับที่ ๔ ซึ่งอยู่ในกลุ่มอาวุโสร้อยละห้าสิบ และเป็นผู้มีอาวุโสสูงกว่าผู้ร้องทุกข์ มีความเหมาะสมลำดับที่ ๓ ของตำรวจภูธรภาค ๑ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ ได้เสนอแนะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้คัดเลือกดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (เพื่อปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าส่วนอำนวยการและสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ) เนื่องจากตำแหน่งผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (เพื่อปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าส่วนอำนวยการและสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ) เป็นตำแหน่งที่มีอำนาจและหน้าที่เป็นหัวหน้าส่วนอำนวยการและสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อันเป็นศูนย์กลางในการสั่งการ วางแผน ติดตาม และแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยเฉพาะในภารกิจที่สำคัญเร่งด่วน หรือสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งข้าราชการตำรวจรายนี้เป็นผู้อยู่ในกลุ่มอาวุโสร้อยละห้าสิบ ที่จะได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น มีผลการปฏิบัติงานเป็นผู้ควบคุมศูนย์ปฏิบัติการ (IMMIGRATION OPERATION

CENTER : IOC) เป็นผู้เสนอแนวคิดโครงการแอปพลิเคชันอัจฉริยะ SMART CITY CONNECT สำหรับตำรวจภูธรภาค ๑ ใน ๓ จังหวัดนำร่อง (สมุทรปราการ ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา) เพื่อยกระดับความปลอดภัยและการบริหารจัดการเมือง โดยเคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญ เช่น รองผู้บัญชาการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก และผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค ๑ เป็นต้น เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ร้องทุกข์แล้วข้าราชการตำรวจรายนี้ดำรงตำแหน่งระดับรองผู้บัญชาการ เป็นระยะเวลา ๕ ปี และมีอายุราชการกว่า ๓๔ ปี และมีอาวุโสสูงกว่าผู้ร้องทุกข์ จึงสามารถนำประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในฐานะผู้บริหารได้และสามารถขับเคลื่อนงานศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีศักยภาพและความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งนี้

ภายหลัง ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ ได้พิจารณารายชื่อข้าราชการตำรวจตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเสนอแล้ว โดย ก.ตร. มีมติเห็นชอบการคัดเลือกแต่งตั้งตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเสนอ ทั้งนี้ สำนักงานกำลังพลได้แนบเอกสารบันทึกสรุปผลการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ ทั้ง ๘ ราย รวมถึงผู้ร้องทุกข์ที่ได้มีการพิจารณาในการประชุมดังกล่าว และสำนักงานกำลังพลในการประชุมพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจนั้นคณะกรรมการได้มีการพิจารณาในด้านต่าง ๆ ด้วยความละเอียดรอบคอบ และมีการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องทุกรายแล้ว สำหรับผลการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ ทั้ง ๗ ราย ที่ผู้ร้องทุกข์ยกขึ้นมาเปรียบเทียบนั้นมีจำนวนรวมประมาณ ๒,๒๐๖ หน้า เนื่องจากเอกสารดังกล่าวมีจำนวนมาก สำนักงานกำลังพลได้จัดทำรูปแบบ QR code เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณามีคำวินิจฉัยด้วยแล้ว ดังนั้น การคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดังกล่าว จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่อยู่ในกรอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ คณะกรรมการข้าราชการตำรวจและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ไม่มีลักษณะเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่สุจริต และเป็นการใช้ดุลพินิจที่เหมาะสมแล้ว

กรณีที่ผู้ร้องทุกข์อ้างว่า เป็นผู้ที่มีอาวุโสสูง แต่คณะกรรมการข้าราชการตำรวจและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งผู้ที่มีลำดับอาวุโสไม่สูงมากเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น นั้น สำนักงานกำลังพลชี้แจงว่า ประวัติการรับราชการระดับรองผู้บังคับการจนถึงรองผู้บัญชาการที่ผ่านมาของผู้ร้องทุกข์ ดังนี้ ในวาระประจำปี ๒๕๖๑ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งผู้ร้องทุกข์เป็นผู้บังคับการ ขณะนั้นดำรงตำแหน่งระดับรองผู้บังคับการ อยู่ในบัญชีอาวุโสลำดับที่ ๒๐๒ เนื่องจากนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณระดับรองผู้บังคับการ ๑ ปี

๕ เดือน ๖ วัน ระดับผู้กำกับการ ๒ ปี ๑๑ เดือน ๒๖ วัน มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งจริง ๔ ปี (กฎหมายขณะนั้นผู้ที่จะดำรงตำแหน่งระดับผู้บังคับการต้องมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งระดับรองผู้บังคับการ มาแล้ว ๕ ปี) ซึ่งผู้ที่มีอาวุโสลำดับที่ ๑ ในวาระประจำปีดังกล่าว มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งมาแล้ว ๙ ปี และมีข้าราชการตำรวจที่มีอาวุโสสูงกว่าผู้ร้องทุกข์จำนวน ๒๐๑ ราย โดยกฎหมายขณะนั้นกำหนดให้การคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น แบ่งการพิจารณาออกเป็น ๒ กลุ่ม กลุ่มอาวุโส และกลุ่มความรู้ความสามารถ และในวาระประจำปี ๒๕๖๔ ผู้ร้องทุกข์ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองผู้บัญชาการ ขณะนั้นดำรงตำแหน่งระดับผู้บังคับการ โดยปรากฏรายชื่ออยู่ในบัญชีลำดับอาวุโสลำดับที่ ๔๕ (เนื่องจากผู้ร้องทุกข์ได้รับการรับรองการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณระดับรองผู้บังคับการ ๑ ปี ๕ เดือน ๖ วัน ระดับผู้กำกับการ ๒ ปี ๑๑ เดือน ๒๖ วัน) มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งจริง ๓ ปี (กฎหมายขณะนั้นผู้ที่จะดำรงตำแหน่งระดับรองผู้บัญชาการ ต้องมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งระดับผู้บังคับการ มาแล้ว ๒ ปี) ซึ่งผู้มีอาวุโสลำดับที่ ๑ ในวาระประจำปีดังกล่าว มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งมาแล้ว ๕ ปี และมีข้าราชการตำรวจที่มีอาวุโสสูงกว่าผู้ร้องทุกข์จำนวน ๔๔ ราย โดยกฎหมายขณะนั้นกำหนดให้การคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น แบ่งการพิจารณาออกเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอาวุโส และกลุ่มความรู้ความสามารถ ซึ่งกลุ่มอาวุโสพิจารณาเรียงตามลำดับอาวุโส จำนวนร้อยละสามสิบสามของจำนวนตำแหน่งว่างในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำหรับกลุ่มความรู้ความสามารถให้ถือว่าผู้เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นทุกรายเป็นผู้มีสิทธิได้รับการพิจารณาโดยเท่าเทียมกัน จากข้อเท็จจริงจะเห็นได้ว่าในขณะที่ผู้ร้องทุกข์ได้รับการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นก็มีลำดับอาวุโสไม่สูงมาก อีกทั้ง มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งจริงที่รวมกับระยะเวลาที่ได้รับการรับรองการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดไว้มาโดยตลอด ซึ่งในทางกลับกันหากมีการพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งเฉพาะผู้ที่มีอาวุโสสูงเท่านั้น ผู้ร้องทุกข์ก็อาจไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น

การพิจารณาแต่งตั้งไม่มีการคำนึงถึงกลุ่มสายงานแล้วพิจารณาให้คนในสายงานนั้นได้เติบโตในกลุ่มสายงานของตน อันเป็นการขัดเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อ ๑๒ มิได้กำหนดให้พิจารณาแต่งตั้งแยกกลุ่มสายงาน แต่กลับกำหนดให้กลุ่มสายงานต่าง ๆ ตามมาตรา ๖๑ ไปรวมพิจารณาเป็นตำแหน่งทั่วไป จึงเป็นกฎที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่อาจใช้บังคับได้ ควรพิจารณาแต่งตั้งแยกเป็นกลุ่มสายงาน ตามที่กฎหมายกำหนด อันจะได้บุคคลที่เหมาะสมกับงาน

และมีประสิทธิภาพ นั้น สำนักงานกำลังพลชี้แจงว่า พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ มาตรา ๘๘ บัญญัติว่า เพื่อรักษาความเที่ยงธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการตำรวจ ให้ ก.ตร. ออกกฎ ก.ตร. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการตำรวจไว้ให้ชัดเจนแน่นอน โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคำนวณสัดส่วนอาวุโส เพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น การจัดประเภทตำแหน่งเพื่อใช้ในการคำนวณสัดส่วนอาวุโสเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ซึ่งกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อ ๑๒ ได้อาศัยอำนาจตามความในกฎหมายข้างต้น จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การจัดประเภทตำแหน่งแบ่งออกเป็น ๒ ประเภทตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่งทั่วไป และตำแหน่งเฉพาะทาง ทั้งนี้ เพื่อใช้ในการคำนวณสัดส่วนอาวุโส และการพิจารณาคัดเลือกหรือแต่งตั้งเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น โดยตำแหน่งเฉพาะทาง ตามนัย กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อ ๔ หมายความว่า ตำแหน่งที่อยู่ในกลุ่มสายงานวิชาชีพเฉพาะ หรือตำแหน่งควบปรับระดับเพิ่มลดได้ในตัวเอง รวมถึงตำแหน่งอื่นตามที่ ก.ตร. กำหนด ซึ่งตำแหน่งดังกล่าวมีลักษณะเป็นตำแหน่งที่ต้องการผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพหรือด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งผู้ที่จะดำรงตำแหน่งดังกล่าวจะต้องมีคุณวุฒิสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาที่ไม่อาจมอบหมายให้ผู้มีคุณวุฒิอย่างอื่นปฏิบัติงานแทนได้ รวมถึงจะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพด้วย และงานที่จะต้องปฏิบัติเป็นงานที่มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างเห็นได้ชัด ส่วนตำแหน่งทั่วไปมีลักษณะเป็นตำแหน่งที่มีลักษณะงานโดยทั่วไปที่ต้องรับผิดชอบ ตามหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานที่ต้องปฏิบัติโดยใช้ความรู้ความสามารถทั่วไปที่มีความหลากหลาย อันเป็นพื้นฐานขององค์กร ประกอบไปด้วยตำแหน่งในกลุ่มสายงานบริหาร อำนวยการและสนับสนุน สืบสวนสอบสวน ป้องกันปราบปราม ที่มิใช่ตำแหน่งเฉพาะทาง ซึ่งจะถูกพิจารณารวมกัน หากข้าราชการตำรวจรายใดมีประสบการณ์การดำรงตำแหน่งในกลุ่มสายงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ มาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๔ รวมถึงคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ ก.ตร. กำหนดแล้ว ย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาไปดำรงตำแหน่งต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมกัน ในทางกลับกันหากมีการกำหนดให้พิจารณาแต่งตั้งแยกกลุ่มสายงานตามที่ผู้ร้องทุกข์อ้างถึง ก็จะเป็นการปิดกั้นการเจริญเติบโตของข้าราชการตำรวจที่มีความรู้ความสามารถ ศักยภาพ และความเหมาะสมกับตำแหน่งเกินสมควร และอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการมากกว่า ดังนั้น กรณีนี้จึงมิใช่กรณีที่ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๖๗ กำหนดให้ต้องพิจารณาข้าราชการตำรวจเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น

ตามกลุ่มสายงานที่ดำรงตำแหน่งอยู่แต่อย่างใด และมิใช่เป็นการออกกฎที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่อาจใช้บังคับได้ตามที่ผู้ร้องทุกข์กล่าวอ้างแต่อย่างใด

ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพลชี้แจงเพิ่มเติมว่า ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมมติ ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และมติ ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยกำหนดให้ข้าราชการตำรวจระดับผู้กำกับการถึงผู้บัญชาการและหัวหน้าสถานีตำรวจ ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ มาตรา ๑๓ อยู่ในกลุ่มสายงานบริหารเพิ่มอีกกลุ่มสายงาน ยกเว้นตำแหน่งในกลุ่มสายงานวิชาชีพเฉพาะและตำแหน่งเฉพาะทาง เพื่อความเป็นธรรมในการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจและไม่เป็นการตัดโอกาสความเจริญก้าวหน้าของข้าราชการตำรวจ โดยให้ถือว่าสายงานที่ข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งอยู่เดิม เป็นสายงานในกลุ่มสายงานบริหารด้วย และในการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจในกลุ่มสายงานบริหาร ซึ่งอาจมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง เพื่อให้สามารถแต่งตั้งโยกย้ายหรือเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นได้ให้ใช้คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่กำหนดในมติ ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และมติ ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยยกเว้นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง กรณีไม่มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งตามที่กำหนด ภายหลัง ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ มีมติแก้ไขมติ ก.ตร. ข้างต้น โดยกำหนดให้ การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับผู้บังคับการถึงผู้บัญชาการในกลุ่มสายงานบริหาร ซึ่งอาจมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง เพื่อให้สามารถแต่งตั้งโยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นได้ให้ใช้คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่กำหนดในมติ ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และมติ ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยยกเว้นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง กรณีไม่มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งตามที่กำหนด แต่ไม่รวมถึงคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของกลุ่มสายงานสืบสวนสอบสวน ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งระดับผู้บัญชาการสำหรับข้าราชการตำรวจที่ดำรงตำแหน่งทั่วไป จึงอยู่ภายใต้มติ ก.ตร. ข้างต้น

คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ คู่กรณีในการร้องทุกข์ที่ ๒ โดยผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ แก้คำร้องทุกข์ สรุปความได้ว่า การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งระดับผู้บัญชาการและจเรตำรวจวาระประจำปี ๒๕๖๘ สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีหนังสือ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๘ จัดส่งบัญชีคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ

พร้อมทั้งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ข้อมูลตำแหน่งว่าง ประวัติของข้าราชการตำรวจ บัญชีลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ บัญชีผู้อยู่ในเกณฑ์ที่สมควรได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ข้อมูลเสนอแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ผลการปฏิบัติงานและบันทึกสรุปผลการปฏิบัติงานที่ข้าราชการตำรวจจัดทำต่อคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกแต่งตั้ง ซึ่ง ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๘ ประธาน ก.ตร. ได้รับหนังสือร้องเรียน เพื่อขอความเป็นธรรมจากข้าราชการตำรวจ จำนวน ๔ ราย จึงให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบข้อร้องเรียนและให้รับฟังข้อเท็จจริงให้เป็นที่ยุติก่อน โดยให้กำหนดนัดประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจเพื่อพิจารณาในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีหนังสือ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ จัดส่งบัญชีคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจเพิ่มเติม ตามที่คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอแนะต่อคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ ได้พิจารณารายชื่อข้าราชการตำรวจตามบัญชีคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเสนอ รวมทั้งได้พิจารณารายชื่อข้าราชการตำรวจที่ได้เสนอเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ ประวัติการรับราชการ ผลการปฏิบัติงาน ความประพฤติ รวมทั้งเหตุผลและความจำเป็นต่าง ๆ ตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเสนอ มีมติเห็นชอบการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ จำนวน ๒๔๙ ราย กรณีผู้ร้องทุกข์อ้างว่า มีผู้อาวุโสต่ำกว่าได้รับการเลื่อนตำแหน่ง จำนวน ๗ ราย คือ พลตำรวจตรี ศักดิ์รพี เพรียวพานิช พลตำรวจตรี ฐายุฏฐ์ จันทร์ถาวร พลตำรวจตรี รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ พลตำรวจตรี ภาณุพงศ์ ชอบเพื่อน พลตำรวจตรี นราเดช ทิพย์รักษ์ พลตำรวจตรี นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ และ พลตำรวจตรี ภูมินทร์ พุ่มพันธุ์ม่วง โดยผู้ร้องทุกข์เห็นว่าตนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์การปฏิบัติหน้าที่และมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่ประจักษ์ ทั้งกลุ่มสายงานป้องกันปราบปรามและกลุ่มสายงานอำนวยและสนับสนุน มีความเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ หรือผู้บัญชาการ สำนักงานกฎหมายและคดี หรือผู้บัญชาการ สำนักงานงบประมาณและการเงิน หรือผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รับผิดชอบศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ) นั้น สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ชี้แจงว่า ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๘ ประธาน ก.ตร. ได้สั่งการให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนของข้าราชการตำรวจเกี่ยวกับความอาวุโส ความรู้ความสามารถ และความเหมาะสม

กับตำแหน่งที่จะได้รับการแต่งตั้งและให้จัดทำเป็นข้อสรุป เพื่อให้คณะกรรมการข้าราชการตำรวจพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป ต่อมาในการประชุม ก.ตร. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ ที่ประชุมได้พิจารณารายชื่อข้าราชการตำรวจตามบัญชีคัดเลือกแต่งตั้งตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเสนอ รวมถึงที่ได้เสนอเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมในแต่ละตำแหน่ง ซึ่งได้มีผู้แทนสำนักงานกำลังพลชี้แจงข้อเท็จจริงประกอบการประชุมด้วยแล้ว โดยเห็นว่าการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นดำรงตำแหน่งระดับผู้บัญชาการและจเรตำรวจ ซึ่งในวาระประจำปี ๒๕๖๘ มีตำแหน่งระดับผู้บัญชาการและจเรตำรวจ ประเภทตำแหน่งทั่วไปว่าง จำนวน ๑๖ ตำแหน่ง เมื่อพิจารณาจากผู้มีความรู้ความสามารถในบัญชีรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์ที่สมควรได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น และได้จัดเรียงตามลำดับอาวุโสจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนตำแหน่งว่างระดับผู้บัญชาการและจเรตำรวจแล้ว จะมีผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการและจเรตำรวจ ประเภทตำแหน่งทั่วไปในกลุ่มอาวุโส จำนวน ๘ ตำแหน่ง โดยผู้ร้องทุกข์อยู่ลำดับที่ ๑๓ จึงไม่ได้รับการพิจารณา ส่วนจำนวนตำแหน่งว่างที่เหลือ อีกจำนวน ๘ ตำแหน่ง ให้พิจารณาโดยคำนึงถึงอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกัน ซึ่งในการพิจารณาความรู้ความสามารถให้คำนึงถึงประวัติการรับราชการ ผลการปฏิบัติงาน ความประพฤติและผลการประเมินความพึงพอใจที่ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับจากการให้บริการของข้าราชการตำรวจประกอบด้วย โดยคณะกรรมการข้าราชการตำรวจได้รับทราบข้อมูลประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ได้แก่ ข้อมูลตำแหน่งว่าง ประวัติของข้าราชการตำรวจ บัญชีลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ บัญชีผู้อยู่ในเกณฑ์ที่สมควรได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ข้อมูลเสนอแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ผลการปฏิบัติงาน และบันทึกสรุปผลการปฏิบัติงานที่ข้าราชการตำรวจจัดทำจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า ๓ วัน และได้พิจารณาข้อมูลข้าราชการตำรวจระดับรองผู้บัญชาการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นระดับผู้บัญชาการทุกรายแล้ว และกรณีผู้ร้องทุกข์อ้างว่า มีลำดับอาวุโสต่ำกว่าผู้ร้องทุกข์ แต่ได้รับการคัดเลือกแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นระดับผู้บัญชาการ นั้น เป็นการคัดเลือกแต่งตั้งในส่วนที่เหลือจากการพิจารณาเรียงตามลำดับอาวุโสจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบ ซึ่งได้พิจารณาโดยคำนึงถึงอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกัน และพิจารณาโดยคำนึงถึงความเหมาะสมในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จากปัจจัยต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยที่คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่าข้าราชการตำรวจที่ผู้ร้องทุกข์กล่าวอ้างนั้นเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะ

ได้รับการคัดเลือกแต่งตั้งให้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นระดับผู้บัญชาการ จึงได้มีมติเสนอแนะให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคัดเลือกรายชื่อเสนอต่อคณะกรรมการข้าราชการตำรวจผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จึงได้คัดเลือกรายชื่อข้าราชการตำรวจดังกล่าวตามที่คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอต่อคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ซึ่งคณะกรรมการข้าราชการตำรวจได้พิจารณารายชื่อข้าราชการตำรวจตามบัญชีคัดเลือกแต่งตั้งตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเสนอ รวมทั้งบัญชีรายชื่อข้าราชการตำรวจที่ได้เสนอเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมประกอบเหตุผลความเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะได้รับการแต่งตั้งแล้ว เห็นว่า ข้าราชการตำรวจที่ผู้ร้องทุกข์กล่าวอ้างดังกล่าวมีความเหมาะสมที่จะได้รับการคัดเลือกแต่งตั้งให้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นระดับผู้บัญชาการ ส่วนกรณีของผู้ร้องทุกข์นั้นคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ได้เสนอแต่งตั้งให้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นระดับผู้บัญชาการ หรือจเรตำรวจ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไม่ได้คัดเลือกรายชื่อผู้ร้องทุกข์เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นระดับผู้บัญชาการหรือจเรตำรวจ เสนอต่อคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ซึ่งคณะกรรมการข้าราชการตำรวจได้รับทราบและได้พิจารณาอาวุโสและความรู้ความสามารถของผู้ร้องทุกข์ด้วยแล้ว จึงเป็นการดำเนินการคัดเลือกแต่งตั้งโดยชอบด้วยกฎหมาย กฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกประการแล้ว

ผู้ร้องทุกข์โต้แย้งคำแก้คำร้องทุกข์ของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ คู่กรณีในการร้องทุกข์ที่ ๑ สรุปความได้ว่า ผู้ร้องทุกข์ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นตำแหน่งที่ขึ้นตรงต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งมิได้มีกฎหมายกำหนดให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติต้องจัดทำข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นแต่อย่างใด แต่ได้ถูกนำข้อมูลไปพิจารณาในการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์ที่สมควรได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น โดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้จัดทำบัญชีข้อมูลตามลำดับอาวุโส ซึ่งผู้ร้องทุกข์เป็นผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นระดับผู้บัญชาการ ตามอาวุโสลำดับที่ ๑๓ ซึ่งสูงกว่ารายอื่นที่ได้รับการแต่งตั้ง จำนวน ๗ ราย ในการประชุม ก.ตร. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์ กรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แสดงความเห็นต่อที่ประชุมไว้ว่า ภาพรวมของการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจในครั้งนี้ มีขั้นตอนการดำเนินการตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ และกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๖๗ สรุปได้ว่า การดำเนินการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจขั้นตอนแรกจะเริ่มจากการประกาศลำดับอาวุโส เหตุผลที่ต้องประกาศลำดับอาวุโส เนื่องจากในกฎหมายได้กำหนดให้การคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้คำนึงถึงอาวุโสและความรู้ความสามารถ

ประกอบกัน สืบเนื่องมาจากบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในมาตรา ๒๕๘ ว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมให้ผู้บัญชาการ หน่วยงานต้นสังกัด จัดทำข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นเรียงลำดับจากมากไปน้อยในรูปแบบของคณะกรรมการกฎหมายกำหนดให้ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้จัดทำบัญชีผู้สมควรเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น เช่น ผู้บัญชาการ มีตำแหน่งว่าง ๑๖ ตำแหน่ง มีผู้สมควรเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นจำนวน ๙๒ ราย ต้องนำรายชื่อทั้ง ๙๒ ราย มาพิจารณาทั้งหมดเรียงตามลำดับอาวุโส จึงเป็นเหตุให้ต้องประกาศลำดับอาวุโสก่อน เพราะการจัดทำบัญชีผู้สมควรเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น กฎหมายได้บังคับต้องเรียงตามอาวุโส ไม่ได้เรียงตามความเหมาะสมจากมากไปหาน้อย และให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้นำเสนอต่อ ก.ตร. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอแนะ โดย ก.ตร. จะพิจารณา ๒ ประการ คือ เห็นชอบและไม่เห็นชอบ หาก ก.ตร. มีข้อทักท้วง สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็จะต้องนำกลับไปพิจารณาทบทวนตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนด เมื่อคณะกรรมการข้าราชการตำรวจพิจารณาให้ความเห็นชอบบัญชีรายชื่อแล้วให้นายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เมื่อมีข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติว่าผู้ร้องทุกข์มีลำดับผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นตามอาวุโส ในลำดับที่ ๑๓ จากการอภิปราย ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะต้องนำรายชื่อของผู้ร้องทุกข์มาพิจารณาและจัดทำบัญชีผู้อยู่ในเกณฑ์ที่สมควรได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นเรียงตามลำดับอาวุโส ตามที่กฎหมายบังคับให้ต้องเรียงตามลำดับอาวุโส ไม่ได้เรียงตามความเหมาะสมจากมากไปหาน้อย และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะต้องนำรายชื่อดังกล่าวแต่ละรายมาพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งกับตำแหน่งที่มีและเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ก่อนที่จะนำเสนอคณะกรรมการข้าราชการตำรวจให้ความเห็นชอบ แต่ปรากฏว่าในการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ วาระประจำปี ๒๕๖๘ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และคณะกรรมการพิจารณาการแต่งข้าราชการตำรวจระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติมิได้ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว โดยจะเห็นได้จากการแต่งตั้งผู้ที่มีอาวุโสต่ำกว่าผู้ร้องทุกข์ลักษณะเป็นการข้ามกระโดด จำนวน ๗ ราย (อาวุโสลำดับที่ ๒๐ ลำดับที่ ๒๒ ลำดับที่ ๒๕ ลำดับที่ ๒๖ ลำดับที่ ๒๗ ลำดับที่ ๕๑ และลำดับที่ ๕๖) ซึ่งเป็นการแต่งตั้งที่มีแนวทางแตกต่างกับ วาระประจำปี ๒๕๖๗ และขัดต่อพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ มาตรา ๘๒ (๒) บัญญัติให้ การพิจารณาคัดเลือกหรือแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ให้พิจารณาจากผู้ที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์ที่สมควรได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นเท่านั้น ซึ่งในการพิจารณาจัดทำบัญชีผู้อยู่ในเกณฑ์ที่สมควรได้รับ

การเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นต้องพิจารณาจากความรู้ความสามารถ ประกอบกับ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อ ๒๖ (๑) กำหนดวิธีการปฏิบัติในการจัดทำข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ให้นำรายชื่อข้าราชการตำรวจในสังกัดที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีอาวุโสมาพิจารณา โดยนำประวัติการรับราชการ ผลการปฏิบัติงาน ความประพฤติ และผลการประเมินความพึงพอใจที่ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับจากการให้บริการของข้าราชการตำรวจมาพิจารณาประกอบกัน ซึ่งกรณีผู้ร้องทุกข์เป็นข้าราชการตำรวจที่ขึ้นตรงต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ก็ได้มีรายชื่อตามบัญชีข้าราชการตำรวจผู้อยู่ในเกณฑ์ที่สมควรได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นระดับผู้บัญชาการ วาระประจำปี ๒๕๖๘ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยสำนักงานกำลังพลได้ชี้แจงว่า นำข้อมูลผลการปฏิบัติงาน ทั้งการจัดทำบัญชีผู้อยู่ในเกณฑ์ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นรวมถึงการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วย โดยพิจารณาจากตำแหน่งว่างทีละตำแหน่ง พร้อมทั้งเปรียบเทียบกับข้าราชการตำรวจที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทุกรายแล้วนั้น ผู้ร้องทุกข์ไม่พบว่ามีข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานในการพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งของผู้ร้องทุกข์กับผู้ที่มีลำดับอาวุโสที่ต่ำกว่าได้รับการแต่งตั้ง ทั้ง ๗ ราย ดังนี้ ไม่ปรากฏว่าได้มีการนำเสนอข้อมูลผลการปฏิบัติงานในห้วงที่ผ่านมาของผู้อยู่ในเกณฑ์ที่สมควรได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้ามาพิจารณาในที่ประชุมแต่อย่างใด ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพิจารณาหลักความรู้ความสามารถตามมาตรา ๘๒ (๔) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพราะหากไม่มีข้อมูลผลการปฏิบัติงานมาเปรียบเทียบด้วยก็จะไม่ทราบได้อย่างชัดเจนว่าข้าราชการตำรวจรายใดเป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่มากกว่ากัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับข้าราชการตำรวจที่มีอาวุโสน้อยที่จะได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น จะต้องมีผลการปฏิบัติงานโดดเด่นแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนและมีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่า เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหนือกว่าข้าราชการตำรวจที่มีอาวุโสมากกว่าอย่างไร จึงไม่เป็นธรรมกับผู้ร้องทุกข์ที่มีความอาวุโสสูงกว่าแต่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น และจากคำชี้แจงของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยสำนักงานกำลังพลว่า เป็นการพิจารณาในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยพิจารณาจากตำแหน่งว่างทีละตำแหน่ง พร้อมทั้งมีการเปรียบเทียบข้าราชการตำรวจที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทุกรายแล้ว ได้นำข้อมูลต่าง ๆ ข้างต้นมาประกอบการพิจารณาโดยละเอียดรอบคอบแล้ว โดยไม่มีคณะกรรมการ ท่านใดเสนอแนะผู้ร้องทุกข์ให้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นดำรงตำแหน่งระดับผู้บัญชาการต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแต่อย่างใด จึงเป็นการยืนยันได้ว่าผลการปฏิบัติงานของผู้ร้องทุกข์ไม่ได้ถูกนำไปพิจารณาในคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้ง

ข้าราชการตำรวจระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เนื่องจากเมื่อไม่มีคณะกรรมการท่านใดโต้แย้งก็จะไม่มีการนำเอาผลงานของผู้ร้องทุกข์มาพิจารณาด้วยเช่นกัน และการพิจารณาเปรียบเทียบมีจริงหรือไม่ เนื่องจากไม่ปรากฏหลักฐานการพิจารณาที่มีการเปรียบเทียบครบถ้วนทุกรายในบันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่อย่างใด ทุกรายที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจะมีสิทธิได้รับการพิจารณาโดยเท่าเทียมกัน และการพิจารณาในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยพิจารณาจากตำแหน่งว่างทีละตำแหน่ง พร้อมทั้งมีการเปรียบเทียบข้าราชการตำรวจที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทุกรายแล้วจึงเป็นการกล่าวอ้างลอย ๆ โดยที่ไม่ปรากฏหลักฐานแสดงให้เห็นถึงความเท่าเทียมกันของพิจารณาแต่งตั้งอย่างชัดเจน การพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการแต่งตั้งวาระประจำปี ๒๕๖๘ นี้ ผู้ร้องทุกข์เห็นว่า มีการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบและการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ร้องทุกข์ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ มาตรา ๘๒ (๒) บัญญัติให้ การพิจารณาคัดเลือกหรือแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ให้พิจารณาจากผู้ที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์ที่สมควรได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นเท่านั้น ซึ่งในการพิจารณาจัดทำบัญชีผู้อยู่ในเกณฑ์ที่สมควรได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ต้องพิจารณาจากความรู้ความสามารถประกอบกับ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อ ๒๖ (๑) กำหนดวิธีการปฏิบัติในการจัดทำข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ให้นำรายชื่อข้าราชการตำรวจในสังกัดที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีอาวุโสมาพิจารณา โดยนำประวัติการรับราชการ ผลการปฏิบัติงานความประพฤติ และผลการประเมินความพึงพอใจที่ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับจากการให้บริการของข้าราชการตำรวจมาพิจารณาประกอบกัน และจากการอภิปรายของ พลตำรวจเอก เอกอังสนานนท์ กรรมการข้าราชการตำรวจ ย่อมเป็นการยืนยันให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติฉบับนี้ว่า ให้ความสำคัญกับการนำอาวุโสมาประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง อีกทั้งในการชี้แจงของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยสำนักงานกำลังพลที่อธิบายว่า พลตำรวจตรี นราเดช ทิพย์รักษ์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๑ มีอายุราชการ ๓๗ ปี และ พลตำรวจตรี ศิลปคมณ์ เอี่ยมวงศ์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๑ มีอายุราชการ ๓๔ ปี ซึ่งทั้ง ๒ รายนี้มีอายุราชการมากกว่าผู้ร้องทุกข์แต่เหตุใด จึงแต่งตั้ง พลตำรวจตรี ภูมินทร์ พุ่มพันธุ์ม่วง รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง อาวุโสลำดับที่ ๕๖ ให้ได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ทั้งที่มีอายุตัวอายุราชการและอาวุโสน้อยกว่าผู้ร้องทุกข์ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ย้อนแย้งในเรื่องของการนำอาวุโสมาประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง การแต่งตั้งจากผู้ดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าหน่วยในการแต่งตั้ง

วาระประจำปี ๒๕๖๘ มีข้าราชการตำรวจที่ได้รับการพิจารณาในกลุ่มความรู้ความสามารถแล้วได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการ ในหน่วยงานที่ผู้นั้นดำรงตำแหน่งระดับรองผู้บัญชาการและมีตำแหน่งว่าง จำนวน ๕ ราย ดังนี้ ตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ รองผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รองผู้บัญชาการสำนักงานงบประมาณและการเงิน สำหรับผู้ร้องทุกข์ได้สมัครใจมาดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นต้นมา โดยต่อมาในปี ๒๕๖๘ ได้ปรากฏว่า พลตำรวจโท ชัช สุกแก้วณรงค์ ผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รับผิดชอบงานศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ) ครบกำหนดเกษียณอายุราชการ ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ และ พลตำรวจโท ชัช ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาที่ใกล้ชิดและเห็นผลการปฏิบัติงานของผู้ร้องทุกข์ซึ่งทำหน้าที่เป็นรองหัวหน้าที่รับผิดชอบงานศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาโดยตลอด ได้พิจารณาแล้วมีหนังสือรับรองผลการปฏิบัติงานและเสนอแนะต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติว่าผู้ร้องทุกข์มีความเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รับผิดชอบงานศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ) ดังกล่าว และเนื่องจากตลอดระยะเวลาที่ผู้ร้องทุกข์ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่บริหารสั่งการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการรองรับภารกิจที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือในภาวะภัยพิบัติและสาธารณภัยต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง ปรากฏตามผลงานที่ผู้ร้องทุกข์ได้ชี้แจงต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจไว้แล้ว ผู้ร้องทุกข์จึงมีความรู้ความสามารถและมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รับผิดชอบงานศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ) หรือตำแหน่งผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ไม่น้อยไปกว่าผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งทั้ง ๖ ราย ดังกล่าวแต่อย่างใด หากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีแนวทางการแต่งตั้งจากหลักการที่ให้รองหัวหน้าหน่วยได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้บัญชาการในหน่วยงานเดิมเช่นนี้แล้ว ผู้ร้องทุกข์ก็จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รับผิดชอบงานศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ) เนื่องจากมีอาวุโสและดำรงตำแหน่งนี้มาแล้ว ๒ ปี การดำเนินการดังกล่าวจึงเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมแก่ผู้ร้องทุกข์และความเหมาะสมกับตำแหน่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ มาตรา ๖๑ ได้มีการแบ่งสายงานมาตั้งแต่ระดับต้น เพื่อให้ข้าราชการตำรวจมีความเจริญเติบโตและก้าวหน้าในสายงานที่

ดำรงตำแหน่ง แต่เมื่อเติบโตมาจนถึงในระดับตั้งแต่ผู้บังคับการขึ้นไป กลับพิจารณาแต่งตั้งโดยมิได้มองถึงความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในตำแหน่งที่จะแต่งตั้งว่าจะเกิดประโยชน์ในการปฏิบัติราชการในตำแหน่งนั้นๆ หรือไม่อย่างไร กรณีของผู้ร้องทุกข์ที่มีประสบการณ์ในการทำงานทั้งกลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม และกลุ่มสายงานอำนวยการและสนับสนุน ในระดับตำแหน่งรองผู้บัญชาการ และ ผู้บังคับการ จึงสามารถใช้ความรู้ความสามารถประกอบกับอาวุโสเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไม่ต่างกับข้าราชการตำรวจรายอื่นที่ได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ทำหน้าที่ฝ่ายอำนวยการให้กับผู้บังคับบัญชา รวมทั้งการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยอื่น ๆ จากประเด็นข้างต้นจะเห็นได้ว่าการชี้แจงของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยสำนักงานกำลังพลเป็นการชี้แจงที่ย้อนแย้งกันในเรื่องที่มีการแต่งตั้งรองหัวหน้าหน่วยให้ขึ้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยที่มีตำแหน่งว่าง การมิได้นำเอาอาวุโสมาพิจารณาประกอบกับความรู้ความสามารถในการแต่งตั้ง และการใช้ดุลพินิจที่ไม่ถูกต้องซึ่งเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมกับผู้ร้องทุกข์ จึงทำให้ผู้ร้องทุกข์เสียสิทธิที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับผู้บัญชาการในครั้งนี้ และกรณีที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยสำนักงานกำลังพลได้ชี้แจงว่า เมื่อครั้งที่ผู้ร้องทุกข์ได้รับการแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นจากรองผู้บังคับการเป็นผู้บังคับการ และจากผู้บังคับการเป็นรองผู้บัญชาการผู้ร้องทุกข์ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาวุโสก็ได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นนั้น ผู้ร้องทุกข์ชี้แจงว่า เมื่อครั้งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับผู้บังคับการมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งระดับรองผู้บังคับการ จริงเพียง ๔ ปี และมีระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณอีก ๑ ปี ๕ เดือน ๖ วัน (กฎหมายขณะนั้นผู้ที่จะดำรงตำแหน่งระดับผู้บังคับการต้องมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งระดับรองผู้บังคับการมาแล้ว ๕ ปี) ซึ่งข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ผู้ร้องทุกข์ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับรองผู้บังคับการ ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ซึ่งถือเป็นการแต่งตั้งในวาระประจำปี ๒๕๕๖ ตามกฎหมายในขณะนั้นกำหนดให้ข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งในวาระประจำปี ให้นับวาระการแต่งตั้งในปีถัดไปเป็นหนึ่งปี ไม่ว่าการแต่งตั้งจะมีผลเมื่อใด เมื่อนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งระดับรองผู้บังคับการ ถึงวาระประจำปี ๒๕๖๑ ที่ผู้ร้องทุกข์ได้รับการแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นระดับผู้บังคับการ ประจำกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ก็ถือว่าผู้ร้องทุกข์มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งระดับรองผู้บังคับการ จริงทั้งสิ้น ๕ ปี ทั้งนี้เป็นไปตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในระดับนี้ตาม กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๖ อยู่แล้ว ประกอบกับการที่ผู้ร้องทุกข์ได้เสียสละไปปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงภัย จึงมีสิทธิได้รับการนับเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๐ และสอดคล้องกับกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๖๑ และพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ เมื่อรวมระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณก็จะมีระยะเวลารวมในระดับนี้ ๖ ปี ๕ เดือน ๖ วัน ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ (ฉบับเดิม) ประกอบกับ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ (๓) ตำแหน่งว่างที่เหลือจากการพิจารณาเรียงตามลำดับอาวุโสจำนวนร้อยละสามสิบสามของจำนวนตำแหน่งว่างแต่ละระดับแล้ว ให้ถือว่าผู้เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นทุกราย เป็นผู้มีสิทธิได้รับการพิจารณาโดยเท่าเทียมกัน เมื่อกฎหมายในขณะนั้นกำหนดให้ทุกคนที่ได้รับการพิจารณาแล้วเป็นผู้เหมาะสมก็จะมีสิทธิได้รับการพิจารณาโดยเท่าเทียมกัน ดังนั้น การที่ผู้ร้องทุกข์ได้รับการพิจารณาให้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับการ และรองผู้บัญชาการ โดยที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาวุโสร้อยละสามสิบสามตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงถือว่าเป็นเครื่องพิสูจน์และแสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ชัดว่า ผู้ร้องทุกข์เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการเลื่อนตำแหน่ง จึงได้รับการคัดเลือกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ทั้ง ๒ ระดับตำแหน่งดังกล่าว นอกจากการเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้บังคับการ และรองผู้บัญชาการ การที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยสำนักงานกำลังพลชี้แจงว่า ในการเลื่อนตำแหน่งในระดับอื่น ๆ ล้วนแล้วแต่ได้รับการพิจารณาให้เลื่อนตำแหน่งในกลุ่มผู้มีความรู้ความสามารถมาโดยตลอดชีวิตรับราชการ เป็นไปตาม กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อ ๔๗ (๔) วรรคสอง ที่กำหนดให้ คำนึงถึงประวัติการรับราชการด้วย ฉะนั้น ถ้าประวัติดีเด่น มีความรู้ความสามารถมาโดยตลอดในการเลื่อนตำแหน่งจากระดับรองผู้บัญชาการเป็นผู้บัญชาการ ในครั้งนี้ย่อมเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและสมควรได้รับการแต่งตั้ง โดยปรากฏรายละเอียดการเลื่อนตำแหน่งในแต่ละระดับจากประวัติการรับราชการของผู้ร้องทุกข์ ดังนี้ ระดับตำแหน่งรองสารวัตรเลื่อนตำแหน่งเป็นสารวัตร สารวัตรเลื่อนตำแหน่งเป็นรองผู้กำกับการ รองผู้กำกับการเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้กำกับการ ผู้กำกับการเลื่อนตำแหน่งเป็นรองผู้บังคับการ รองผู้บังคับการเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้บังคับการ ผู้บังคับการเลื่อนตำแหน่งเป็นรองผู้บัญชาการ ดังนั้น เมื่อพิจารณากลุ่มอาวุโสแล้ว กลุ่มความรู้ความสามารถก็ต้องนำอาวุโสมาประกอบการพิจารณาด้วย จึงแสดงให้เห็นว่า เจตนารมณ์ในเรื่องการแต่งตั้งของทั้ง ๒ พระราชบัญญัติก็มีความแตกต่างกัน และในการเลื่อนตำแหน่งของผู้ร้องทุกข์ในแต่ละระดับตำแหน่งก็เป็นไปตามบริบทของระเบียบ กฎเกณฑ์ และพระราชบัญญัติตำรวจในขณะนั้น ๆ

และเมื่อผู้ร้องทุกข์มีอาวุโสลำดับที่ ๑๓ และมีความรู้ความสามารถเช่นนี้ จึงมีความเหมาะสมที่จะเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕

การแต่งตั้งวาระประจำปี ๒๕๖๘ ได้มีการพิจารณาแต่งตั้งให้ข้าราชการตำรวจที่ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการ สายงานป้องกันปราบปราม ในหน่วยปฏิบัติหลักของสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จำนวน ๕ ตำแหน่ง จากทั้งหมด ๖ ตำแหน่ง ซึ่งจากคำชี้แจงของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ โดยสำนักงานกำลังพลได้ระบุเหตุผลว่า ข้าราชการตำรวจแต่ละรายมีผลงานด้านการป้องกันปราบปราม สืบสวนสอบสวน และการจับกุมผู้ต้องหาในคดีสำคัญต่าง ๆ นั้น กรณีผลงานที่กล่าวอ้างมาผู้ร้องทุกข์ก็มีผลการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวเช่นเดียวกัน ปรากฏตามที่ได้ยื่นเอกสารให้คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจทราบแล้ว แต่สำหรับคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นตำแหน่งในสายงานอำนวยการและสนับสนุน จึงควรพิจารณาให้ข้าราชการตำรวจที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการทำงานด้านนี้มาดำรงตำแหน่งดังกล่าว ประกอบกับการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจมาดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ วาระประจำปี ๒๕๖๘ ที่ผ่านมาที่มีการพิจารณาให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ด้านป้องกันปราบปรามมาดำรงตำแหน่งดังกล่าว และได้มีคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจที่ดำรงตำแหน่งนี้กลับไปปฏิบัติหน้าที่ยังหน่วยงานที่เคยอยู่เติมหรือหน่วยงานอื่น โดยไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งแต่อย่างใด ส่งผลต่อประสิทธิภาพในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้แก่ พลตำรวจโท กฤษฎา แก้วจันดี ผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่นายตำรวจประสานงานรัฐสภา) ช่วยราชการ ตำรวจภูธรภาค ๙ ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่วนหน้า กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ พลตำรวจโท นราเดช ทิพย์รักษ์ ผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (เพื่อประสานงานและขับเคลื่อนด้านยุทธศาสตร์) ช่วยราชการ กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และพลตำรวจโท นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่นายตำรวจประจำสภาความมั่นคงแห่งชาติ) ช่วยราชการ กองบัญชาการตำรวจนครบาล ดังนั้น จากการพิจารณาแต่งตั้งดังกล่าวและกลับสั่งให้ไปช่วยราชการยังหน่วยงานอื่น จึงส่งผลให้ไม่มีผู้ทำหน้าที่ประสานงานรัฐสภา ประสานงานและขับเคลื่อนด้านยุทธศาสตร์ และประสานงานสภาความมั่นคง

ตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยสำนักงานกำลังพลได้ชี้แจงว่า ข้าราชการตำรวจทั้ง ๓ ราย มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมดำรงตำแหน่งดังกล่าว แต่มิได้นำความรู้ความสามารถตามที่ชี้แจงนั้น ไปใช้ในการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งจริง จึงเป็นการแต่งตั้งเพียงเพื่อให้ได้ตำแหน่งและก่อให้เกิดผลเสียต่อการบริหารงานและขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาในการใช้ดุลพินิจในการแต่งตั้งที่ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งขัดต่อระบบคุณธรรมในการแต่งตั้ง กรณีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยสำนักงานกำลังพลได้ชี้แจงโดยเน้นว่า การดำเนินการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ตามที่ ก.ตร. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ ให้แก้ไขเพิ่มเติมมติ ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และมติ ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ กำหนดให้ ข้าราชการตำรวจระดับผู้กำกับการถึงผู้บัญชาการและหัวหน้าสถานีตำรวจ อยู่ในกลุ่มสายงานบริหารเพิ่มอีกกลุ่มสายงาน เพื่อความเป็นธรรมในการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจและไม่เป็นการตัดโอกาสความเจริญก้าวหน้าของข้าราชการตำรวจโดยให้ถือว่าสายงานที่ข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งอยู่เดิม เป็นสายงานในกลุ่มสายงานบริหารด้วย รวมถึงการยกเว้นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง กรณีที่ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งตามที่กำหนด แต่ไม่รวมถึงคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของกลุ่มสายงานสืบสวนสอบสวน นั้น ถึงแม้การดำเนินการพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งสามารถกระทำได้ภายใต้มติ ก.ตร. ดังกล่าวได้ก็จริง แต่ในเรื่องคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและความเหมาะสมในตำแหน่งที่จะแต่งตั้งก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นกัน ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีหลักประกันว่าข้าราชการตำรวจจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม ได้รับความเป็นธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายและการพิจารณาบำเหน็จความชอบตามระบบคุณธรรมที่ชัดเจน ซึ่งในการพิจารณาแต่งตั้งและโยกย้ายต้องคำนึงถึงอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกัน เพื่อให้ข้าราชการตำรวจสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามวิชาชีพได้อย่างมีอิสระ ไม่ตกอยู่ใต้อาณัติของบุคคลใด มีประสิทธิภาพและภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตน การแต่งตั้งที่ไม่ได้พิจารณาให้รอบคอบทั้ง ๒ ส่วน ก็จะส่งผลให้มีการแต่งตั้งผู้ที่มิได้มีความชำนาญงานที่จะสามารถขับเคลื่อนนโยบาย หรือคิดวิเคราะห์กำหนดแนวทางปฏิบัติงาน รวมถึงการประสานความร่วมมือให้เกิดประโยชน์แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งผู้ร้องทุกข์เป็นผู้หนึ่งที่ได้รับผลกระทบและจะมีรายอื่นร้องทุกข์ตามมาอีกในอนาคต

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสามารถแต่งตั้งบุคคลให้เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ต่าง ๆ จึงเห็นควรที่จะรวบรวมปัญหาในการปฏิบัติทั้งในเรื่องของกลุ่มสายงาน คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และความเหมาะสมของข้าราชการตำรวจที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ รวมถึงคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมตำรวจที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ รายงานให้ ก.ตร. ทราบ เพื่อปรับปรุงระบบตำแหน่งและการแต่งตั้งให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ อันจะส่งผลให้ลดการใช้ดุลพินิจ ลดการเลือกปฏิบัติ และจะสามารถลดการร้องเรียนร้องทุกข์ในเรื่องของการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจลงได้ จากคำชี้แจงของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยที่ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพลกล่าวว่า ขณะผู้ร้องทุกข์ได้รับการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นยังเป็นผู้ที่มีลำดับอาวุโสไม่สูงมาก อีกทั้ง มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งจริงที่รวมกับระยะเวลาที่ได้รับการรับรองการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดไว้มาโดยตลอด ซึ่งในทางกลับกันหากมีการพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งเฉพาะผู้ที่มีอาวุโสสูงเท่านั้น ผู้ร้องทุกข์ก็อาจไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น กรณีนี้ผู้ร้องทุกข์โต้แย้งว่า หัวใจสำคัญของการร้องทุกข์ในครั้งนี้มิใช่การอ้างเรื่องอาวุโส หากแต่เมื่อผู้ร้องทุกข์มีอาวุโสลำดับที่ ๑๓ แล้ว จะมีความรู้ความสามารถด้อยกว่าผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งที่อาวุโสน้อยกว่า ทั้ง ๗ รายได้อย่างไร โดยเฉพาะในลำดับที่ ๕๑ พลตำรวจตรี นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล และลำดับที่ ๕๖ พลตำรวจตรี ภูมินทร์ พุ่มพันธุ์ม่วง รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ซึ่งมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในระดับรองผู้บัญชาการน้อยกว่าผู้ร้องทุกข์ถึง ๑ ปี ประกอบกับผู้ร้องทุกข์เห็นว่า สำนักงานกำลังพลยังคงมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเจตนารมณ์ในเรื่องการแต่งตั้งของพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ และพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่มีความแตกต่างกัน และในการแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นในแต่ละครั้งที่ผ่านมาผู้ร้องทุกข์ก็ได้รับการแต่งตั้งสอดคล้องตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ และพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติที่มีอยู่ในขณะนั้น ๆ มาโดยตลอด จะเห็นได้ว่า ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติหลายราย ยังคงมีความเข้าใจผิดในพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงเป็นเหตุให้เกิดการแต่งตั้งที่ไม่เป็นธรรม และมีผู้ได้รับผลร้ายมาร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจ จนได้รับการเยียวยาหลายราย ดังที่คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม

ข้าราชการตำรวจได้มีคำวินิจฉัย ในกรณี พันตำรวจเอก สถาพร ศรีภิรมย์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร (ยศ และตำแหน่งขณะร้องทุกข์) ตามเรื่องดำที่ รท.๙๓/๒๕๖๖ เรื่องแดงที่ รท.๒๓๖/๒๕๖๗ ไว้ว่าเห็นว่าหลักคิดและแนวทางปฏิบัติของสำนักงานกำลังพล ดังกล่าว ไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๕๘ ง. ด้านกระบวนการยุติธรรม (๔) ที่บัญญัติว่าในการพิจารณาแต่งตั้งและโยกย้าย ควรคำนึงถึงอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกัน อีกทั้งบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ มาตรา ๖๐ (๓) การพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนตำแหน่งและการให้ประโยชน์อื่นแก่ข้าราชการตำรวจต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรม โดยพิจารณาจากอาวุโส ผลงาน ศักยภาพและความประพฤติประกอบกัน มาตรา ๘๒ (๔) จำนวนตำแหน่งว่างที่เหลือจากการพิจารณาตามข้อ (๒) และ (๓) ให้พิจารณาโดยคำนึงถึงอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกัน พิจารณาโดยไม่ได้ยึดหลักหรือคำนึงถึงเรื่องอาวุโส โดยมุ่งให้ความสำคัญเฉพาะด้านความสามารถเป็นหลัก จึงเป็นการดำเนินการคัดเลือกแต่งตั้งแม้จะถูกตามขั้นตอน แต่ก็ยังไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้น แต่ก็ถือได้ว่าเป็นการสั่งสมประสบการณ์ในตำแหน่งเพิ่มพูนความรู้ในงานที่ดำรงตำแหน่ง อันเป็นเหตุผลหนึ่งที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องนำความอาวุโสมาเป็นองค์ประกอบในการพิจารณา ในกลุ่มความรู้ความสามารถด้วย ประสบการณ์การรับราชการถือเป็นปัจจัยสำคัญในการพิจารณาระบบคุณธรรมเนื่องจากการทำงานในภาครัฐต้องอาศัยคุณธรรมจริยธรรม ประกอบอันจะเป็นไปตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร มาตรา ๒๕๘ ง. ด้านกระบวนการยุติธรรม (๔) และมาตรา ๘๒ (๔) หาใช่มิต้องคำนึงถึงความอาวุโสเลย

ในการแต่งตั้งวาระประจำปี ๒๕๖๘ เมื่อไม่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ผู้ร้องทุกข์ก็ยังคงมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่รองผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และได้รับมอบหมายให้ควบคุมการปฏิบัติงาน ด้านการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจรสำหรับการประชุมหัวหน้าตำรวจอาเซียน ครั้งที่ ๔๓ (ASEANAPOL CONFERENCE) ผู้ร้องทุกข์ได้รับมอบหมายในส่วนของการประชุมติดตามและขับเคลื่อนของศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปก.ตร.) โดยได้ทำหน้าที่ประธานและบริหารสั่งการในส่วนงานต่าง ๆ เป็นประจำทุกวันในห้วงระหว่างวันที่ ๓ ถึงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ และนอกจากภารกิจนี้ ผู้ร้องทุกข์ก็ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นคณะทำงานต่าง ๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกองบัญชาการตำรวจนครบาล ดังนี้ คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๕๑๑/๒๕๖๘ ลงวันที่

๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ แต่งตั้งให้เป็นคณะทำงานศูนย์บริหารงานจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในส่วนของงานด้านกฎหมาย และนวัตกรรมจราจร โดยเป็นการนำความรู้ความสามารถของผู้ร้องทุกข์ในด้านการพัฒนานวัตกรรมเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานจราจร ซึ่งจะเห็นได้อย่างประจักษ์จากที่ได้ผู้ร้องทุกข์เป็นหัวหน้าโครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการอัตวินิบาตกรรมบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำ (ระยะที่ ๑ กรณีศึกษาสะพานพระรามที่ ๘) ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ จำนวน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๔๖๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ แต่งตั้งให้เป็นคณะทำงานตรวจสอบติดตามเร่งรัดงานสืบสวนสอบสวนคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๔๖๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘ แต่งตั้งให้เป็นคณะทำงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๔๘๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ แต่งตั้งให้เป็นคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายการบริหารราชการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ทำหน้าที่รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า เพื่อควบคุมกำกับ ดูแล อำนวยความยุติธรรมและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วแต่งตั้งให้เป็นคณะทำงานเตรียมความพร้อมการแข่งขันชุดปฏิบัติการพิเศษ The UAE SWAT Challenge ๒๐๒๖ ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๕๓๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนบังคับบัญชา ศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปชก.ตร.) ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญทั้งของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และได้รับมอบหมายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ร่วมประชุมสัมมนาเพื่อนำเสนอผลการออกแบบ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยผ่านสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Cell Broadcast) และได้รับเชิญให้เป็นคณะทำงานย่อยปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานของกองบินตำรวจตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๒๙๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ คำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายการบริหารราชการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่ ๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ แต่งตั้งคณะทำงานย่อยตามภารกิจในการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารราชการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยได้รับมอบหมายภารกิจในการขับเคลื่อนนโยบาย ด้านงานความมั่นคงและกิจการพิเศษ คำสั่งกองบัญชาการตำรวจนครบาล ที่ ๕๒๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้เป็นหัวหน้าคณะทำงานโครงการตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ คำสั่งกองบัญชาการตำรวจนครบาล ที่ ๔๖๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๘ แต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองบัญชาการตำรวจนครบาลประจำปี ๒๕๖๘ แต่งตั้งให้เป็นคณะทำงานถวายความปลอดภัย รักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร การจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนในเมืองหลวง (World Capital Marathon Series) รายการ Amazing Thailand Marathon Bangkok ประจำปี ๒๕๖๘ ซึ่งตามคำสั่งดังกล่าว ได้มีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้ลงนามแต่งตั้ง และในการประชุมบริหารประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีข้อกำชับ/สั่งการในเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ วาระประจำปี ๒๕๖๘ โดยให้หัวหน้าหน่วย ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสั่งแต่งตั้งดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้สั่งการไว้ รวมถึงให้ปฏิบัติตามขั้นตอนในการพิจารณาให้ถูกต้องตามกฎหมายและแนวทางที่คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจ (ก.พ.ค.ตร.) ได้เคยวินิจฉัยในประเด็นต่าง ๆ ไว้อย่างเคร่งครัด แต่ในส่วนของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเอง กลับไม่นำเอาคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจ ที่ได้เคยมีคำวินิจฉัยในกรณีที่ พลตำรวจตรี ศุภเศรษฐ์ โชคชัย รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว (ยศ และตำแหน่งขณะร้องทุกข์) ตามเรื่องดำที่ รท.๔๘/๒๕๖๖ เรื่องแดงที่ รท.๒๔๐/๒๕๖๗ โดยนายธวัชชัย ไทยเขียว คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจ ได้ทำความเห็นแย้งไว้ว่า ประเด็นความรู้ความสามารถเป็นองค์ประกอบสำคัญในการคัดเลือกหรือแต่งตั้งข้าราชการตำรวจเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นในระดับตำแหน่งผู้บัญชาการในบัญชีรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์ที่สมควรได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นที่กฎหมายบัญญัติให้พิจารณาโดยคำนึงถึงหลักอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกันตามมาตรา ๘๒ (๔) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ อาจไม่เป็นธรรมต่อการพิจารณาในประเด็นความรู้ความสามารถของผู้ร้องทุกข์ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งในหน่วยงานนั้น ซึ่งผู้ร้องทุกข์ย่อมเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในงานดังกล่าวดีกว่า และเมื่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมิได้ชี้แจงโดยละเอียดว่า ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการรายที่มีลำดับอาวุโสต่ำกว่า มีผลการปฏิบัติงานโดดเด่นอย่างชัดเจน และมีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์ว่ามีความรู้ความสามารถเหนือกว่าผู้ร้องทุกข์และผู้มีอาวุโสที่มากกว่าในลำดับต้นอย่างไร ประเด็นสำคัญเมื่อยึดหลักอาวุโสและ

ความรู้ความสามารถที่กฎหมายบัญญัติก็จะส่งผลต่อการพิจารณาผู้ร้องทุกข์ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ยังไม่รอบคอบ และไม่เหมาะสมในการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ การดำเนินการไม่สอดคล้องกับหลักอาวุโส และความรู้ความสามารถ ตามมาตรา ๘๒ (๔) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ และไม่สอดรับกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๕๘ ง. ด้านกระบวนการยุติธรรม (๔) ที่ให้หลักประกันในการพิจารณาแต่งตั้งและโยกย้ายว่าต้องคำนึงถึงอาวุโส และความรู้ความสามารถประกอบกัน อีกทั้งการดำเนินการก็ไม่เป็นไปตามระบบคุณธรรมตามนัยมาตรา ๖๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งในกรณีของการพิจารณาแต่งตั้งผู้ร้องทุกข์ นั้น ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมิได้นำเอาคำวินิจฉัยดังกล่าวมาเป็นหลักยึดในการแต่งตั้งแต่อย่างใด โดยจะเห็นได้จากการแต่งตั้งผู้ที่มีลำดับอาวุโสต่ำกว่าผู้ร้องทุกข์ให้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นถึง ๗ ราย และไม่ปรากฏข้อมูลการชี้แจงของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยสำนักงานกำลังพลว่า เมื่อนำผลงานและผลการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจทั้ง ๗ ราย มาเปรียบเทียบกันแล้วดีกว่าผู้ร้องทุกข์อย่างไร จึงถือได้ว่าเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบ ที่ไม่รอบคอบเพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจไม่สอดคล้องกับหลักอาวุโสและความรู้ความสามารถมาตรา ๘๒ (๔) แล้วยังอาจจะเข้าข่ายเป็นการแต่งตั้งที่ผู้บังคับบัญชาไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในการเรียงลำดับอาวุโสหรือการแต่งตั้ง ให้ถือว่าผู้บังคับบัญชากระทำผิดวินัยตามมาตรา ๘๗ วรรคสี่ได้อีกด้วย ในการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มิได้ดำเนินการตามที่ พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์ คณะกรรมการข้าราชการตำรวจได้อภิปรายไว้แต่อย่างใด ไม่ได้มีการนำข้อมูลประวัติและผลการปฏิบัติงานของผู้ร้องทุกข์มาพิจารณาอย่างแท้จริง โดยจะเห็นได้จากการที่มีข้าราชการตำรวจบางรายที่ได้ร้องเรียนหรือร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อมาให้ได้รับการพิจารณา เช่นในราย พลตำรวจตรี รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และพลตำรวจตรี นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่รอบคอบในการพิจารณาแต่งตั้ง และเมื่อผู้ร้องทุกข์ไม่ได้รับการพิจารณาในคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และไม่ได้มีการร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ จึงไม่มีโอกาสที่จะนำเสนอผลการปฏิบัติของผู้ร้องทุกข์ให้คณะกรรมการข้าราชการตำรวจได้พิจารณาและนำไปสู่การแสดงความเห็นในการประชุม

แต่งตั้ง ส่งผลให้ผู้ร้องทุกข์ไม่ได้รับการแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นในที่สุด รวมทั้งมีสื่อมวลชนได้ตั้งคำถามในกระบวนการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และจเรตำรวจแห่งชาติลงมาถึงผู้บังคับการ วาระประจำปี ๒๕๖๘ ว่าเกิดอะไรขึ้นที่ต้องมาปรับแก้ในที่ประชุมของคณะกรรมการข้าราชการตำรวจอีกครั้ง ทั้ง ๆ ที่บอร์ดกลั่นกรองจะต้องกลั่นกรองมาเป็นอย่างดี และพอมีเรื่องร้องเรียน มีการโวยวาย มีการท้วงติงชื่อของ พลตำรวจตรี รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และ พลตำรวจตรี นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ก็แหวกโผบอร์ดกลั่นกรองมาปรากฏในคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ จนบอร์ดกลั่นกรองต้องออกมาประชุมแล้วเสนอให้ทั้ง ๒ ราย ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เรียกว่าถ้าไม่ร้อง ถ้าไม่โวย ปล่อยนิ่งๆ ก้มหน้า ก้มตา รับชะตากรรม แบบที่ตำรวจส่วนใหญ่เผชิญกันอยู่ก็รอกันไป คำขอนอกจากนี้ให้เป็นไปตามคำร้องทุกข์เดิม

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ คู่กรณีในการร้องทุกข์ที่ ๑ โดยผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล คำแก้คำร้องทุกข์เพิ่มเติม สรุปความได้ว่า กรณีที่ผู้ร้องทุกข์อ้างว่า ไม่ปรากฏว่าได้มีการนำเสนอข้อมูลผลการปฏิบัติงานในห้วงที่ผ่านมาของผู้อยู่ในเกณฑ์ที่สมควรได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้ามาพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ นั้น สำนักงานกำลังพลชี้แจงว่า ก่อนการคัดเลือกแต่งตั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีหนังสือแจ้งเวียนแนวทางเพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการตำรวจทุกรายที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นทุกระดับนำเสนอข้อมูลผลการปฏิบัติงาน และบันทึกสรุปผลการปฏิบัติงาน โดยกำหนดให้จัดส่งมายังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผ่านกองทะเบียนพล) เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้ง และมอบหมายให้สำนักงานกำลังพลเป็นผู้ประสานงานกับคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการจัดส่งเอกสารและข้อมูลประกอบการพิจารณา ซึ่งสำนักงานกำลังพลได้มีหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้ง พร้อมทั้งจัดส่งบัญชีลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ ข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ข้อมูลเสนอแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ บัญชีผู้อยู่ในเกณฑ์ที่สมควรได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ประวัติข้าราชการตำรวจ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานและบันทึกสรุปผลการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ ของหัวหน้าส่วน

ราชการระดับรองที่ได้เสนอมา รวมถึงข้าราชการตำรวจระดับรองผู้บัญชาการ ซึ่งมิได้สังกัดหน่วยงานระดับกองบังคับการ หรือกองบัญชาการใด ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ขึ้นตรงต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นระดับผู้บัญชาการและจเรตำรวจ เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว โดยการพิจารณาแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม กลุ่มอาวุโส ให้พิจารณาจากผู้มีความรู้ความสามารถในบัญชีรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์ที่สมควรได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นที่ได้จัดเรียงตามลำดับอาวุโสจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนตำแหน่งว่างในแต่ละระดับตามนัยมาตรา ๘๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ และกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อ ๔๗ (๒) (๔) ซึ่งในการคัดเลือกแต่งตั้ง วาระประจำปี ๒๕๖๘ มีตำแหน่งว่างทั่วไประดับผู้บัญชาการ จำนวน ๑๖ ตำแหน่ง เมื่อนำมาคำนวณสัดส่วนอาวุโสจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบแล้ว จะสามารถพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งในกลุ่มดังกล่าวได้ จำนวน ๘ ราย ของบัญชีรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์ที่สมควรได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นที่ได้จัดเรียงตามลำดับอาวุโส ซึ่งผู้ร้องทุกข์มีอาวุโสอยู่ในลำดับที่ ๑๓ จึงไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งในกลุ่มอาวุโส ส่วนกลุ่มความรู้ความสามารถตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ มาตรา ๘๒ (๔) และกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อ ๔๗ (๒) และ (๔) กำหนดให้ ตำแหน่งว่างที่เหลือจำนวน ๘ ตำแหน่ง จากการพิจารณากลุ่มอาวุโสให้พิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งโดยคำนึงถึงอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกัน และให้พิจารณาได้เฉพาะจากผู้ที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์ที่สมควรได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ซึ่งจะต้องพิจารณาจากความรู้ความสามารถให้คำนึงถึงประวัติการรับราชการ ผลการปฏิบัติงาน ความประพฤติ และผลการประเมินความพึงพอใจที่ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับจากการให้บริการของข้าราชการตำรวจ รวมถึงเรื่องผลงานศักยภาพ รวมทั้งหลักนิติธรรมและความเสมอภาค ตามนัยมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ควรนำมาพิจารณาประกอบกันด้วย และเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาให้คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามมาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้พิจารณาอย่างเที่ยงธรรม กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด

มีส่วนร่วมในการพิจารณา โดยให้กองบังคับการและกองบัญชาการจัดทำบัญชีข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น โดยพิจารณาองค์ประกอบต่าง ๆ ตามมาตรา ๘๒ วรรคสอง แล้วจัดเรียงลำดับตามความเหมาะสม ซึ่งข้าราชการตำรวจทุกรายทั้งกลุ่มขึ้นตรงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสังกัดกองบังคับการ หรือกองบัญชาการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจะมีสิทธิได้รับการพิจารณาโดยเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ ก่อนการพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดังกล่าว คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้นำข้อมูลต่าง ๆ ประกอบด้วย บัญชีลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ บัญชีรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์ที่สมควรได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น บัญชีข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นประวัติของข้าราชการตำรวจที่ต้องหาคดีอาญาหรือถูกฟ้องคดีแพ่งหรือคดีปกครอง ข้อมูลข้าราชการตำรวจที่ถูกดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ข้อมูลข้าราชการตำรวจที่ถูกดำเนินการทางวินัยและข้อมูลข้าราชการตำรวจที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐชี้มูลความผิด ผลการปฏิบัติงานและบันทึกสรุปผลการปฏิบัติงาน บัญชีข้อมูลเสนอแต่งตั้งที่หน่วยต่าง ๆ เสนอมา รวมทั้งแนวทางคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค.ตร. ที่เกี่ยวกับการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ของข้าราชการตำรวจทุกรายมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งแล้ว ซึ่งจะเห็นได้ว่า ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้นำข้อมูลที่เป็นผลการปฏิบัติงานมาพิจารณา ทั้งการจัดทำบัญชีผู้อยู่ในเกณฑ์ที่สมควรได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น รวมถึงการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วย สำหรับการพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดังกล่าว เป็นการพิจารณาในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยพิจารณาจากตำแหน่งว่างทีละตำแหน่ง พร้อมทั้งมีการเปรียบเทียบข้าราชการตำรวจที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทุกรายแล้ว โดยข้อเท็จจริงในรายผู้ร้องทุกข์ คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ ได้นำข้อมูลต่าง ๆ ข้างต้นมาประกอบการพิจารณาโดยละเอียดรอบคอบแล้ว โดยไม่มีคณะกรรมการท่านใดเสนอแนะผู้ร้องทุกข์ให้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นดำรงตำแหน่งระดับผู้บัญชาการต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแต่อย่างใด ต่อมา ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ ได้พิจารณารายชื่อข้าราชการตำรวจตามที่

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเสนอแล้ว โดย ก.ตร. มีมติเห็นชอบการคัดเลือกแต่งตั้งตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเสนอ ดังนั้น การดำเนินการคัดเลือกแต่งตั้งของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในรายของผู้ร้องทุกข์ จึงเป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้วทุกประการ

กรณีที่ผู้ร้องทุกข์อ้างว่า มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งระดับรองผู้บังคับการจริงทั้งสิ้น ๕ ปี โดยผู้ร้องทุกข์ได้รับการพิจารณาให้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นในกลุ่มความรู้ความสามารถมาโดยตลอดชีวิต เป็นเครื่องพิสูจน์และแสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ชัดว่าผู้ร้องทุกข์มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการเลื่อนตำแหน่ง ทั้งนี้ เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำหนดให้กลุ่มความรู้ความสามารถก็ต้องนำอาวุโสมาประกอบการพิจารณาด้วย ผู้ร้องทุกข์จึงมีความเหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น สำนักงานกำลังพลชี้แจงว่า ข้อเท็จจริงในคำแก้คำร้องทุกข์ดังกล่าวเกิดจากความคลาดเคลื่อนในทางธุรการเท่านั้น โดยขอแก้ไขจากมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งจริง ๔ ปี เป็นมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งจริง ๕ ปี แต่ทั้งนี้ ตามคำแก้คำร้องทุกข์ที่ได้จัดส่งไปยัง ก.พ.ค.ตร. ได้แนบสำเนาเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนตามสำเนาประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ ในการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งระดับผู้บังคับการ ถึงจเรตำรวจแห่งชาติ และรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ วาระประจำปี ๒๕๖๑ โดยปรากฏรายชื่อผู้ร้องทุกข์เป็นผู้มีอาวุโสลำดับที่ ๒๐๒ ดำรงตำแหน่งระดับรองผู้บังคับการ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ และมีหมายเหตุระบุไว้ท้ายบัญชีลำดับอาวุโสว่า ลำดับที่ ๒๐๒ ได้รับการรับรองการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณระดับรองผู้บังคับการ ๑ ปี ๕ เดือน ๖ วัน ระดับผู้กำกับการ ๒ ปี ๑๑ เดือน ๒๖ วัน สำหรับกรณีที่ผู้ร้องทุกข์ได้รับการพิจารณาให้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นในกลุ่มความรู้ความสามารถมาโดยตลอด กรณีดังกล่าวผู้ร้องทุกข์เป็นกลุ่มความรู้ความสามารถที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๓ (๓) ที่กำหนดให้ตำแหน่งว่างที่เหลือจากการพิจารณาเรียงตามลำดับอาวุโสจำนวนร้อยละสามสิบสามของจำนวนตำแหน่งว่างแต่ละระดับแล้ว ให้ถือว่าผู้เหมาะสมที่จะได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นทุกราย เป็นผู้มีสิทธิได้รับ

การพิจารณาโดยเท่าเทียมกัน ซึ่งกรณีนี้เป็นการพิจารณาการแต่งตั้งในขณะนั้น จึงเป็นคนละกรณีกับการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและจเรตำรวจแห่งชาติลงมาถึงผู้บังคับการ วาระประจำปี ๒๕๖๘ สำหรับการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับผู้บัญชาการ วาระประจำปี ๒๕๖๘ เป็นการดำเนินการตามนัย มาตรา ๗๘ (๓) และมาตรา ๘๒ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อ ๔๗ (๒) (๔) ที่กำหนดให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ คัดเลือกรายชื่อข้าราชการตำรวจตามที่คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอแนะ ก่อนเสนอ ก.ตร. พิจารณาให้ความเห็นชอบโดยคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้ง และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้พิจารณาโดยคำนึงถึงความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่ง และประโยชน์ที่ราชการจะได้รับเป็นสำคัญ ซึ่งได้พิจารณาจากหลาย ๆ องค์ประกอบตามที่กฎหมายกำหนด มิได้พิจารณาจากองค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น อีกทั้ง การได้เลื่อนสูงขึ้นในกลุ่มความรู้ความสามารถมาโดยตลอดในอดีต มิได้หมายความว่าผู้ร้องทุกข์จะเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการแต่งตั้งวาระประจำปี ๒๕๖๘ ประกอบกับตำแหน่งระดับผู้บัญชาการเป็นตำแหน่งผู้บริหารที่มีความสำคัญของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะประธานคณะกรรมการ ได้แถลงหลักการพิจารณาข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งระดับผู้บัญชาการต่อที่ประชุมคณะกรรมการก่อนที่จะมีการพิจารณา ดังนี้ ผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการอยู่แล้ว (กลุ่ม ๑) ปัจจุบันเป็นผู้บัญชาการประจำ หรือจเรตำรวจและจะต้องเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หรือจะเกษียณอายุราชการปี ๒๕๖๙ ขอเสนอให้พิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการที่เป็นหัวหน้าหน่วยตามความเหมาะสม และผู้ที่อยู่ในกลุ่มอาวุโส (กลุ่ม ๒) และความรู้ความสามารถ (กลุ่ม ๓) ขอเสนอให้พิจารณาเลื่อนในตำแหน่งผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นหลัก เว้นแต่มีตำแหน่งที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถมากกว่า ก็จะพิจารณาเลื่อนขึ้นในตำแหน่งนั้น เช่น ตำแหน่งที่ทำหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ เป็นต้น

ผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่ไม่ได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นหรือเกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๖๙ ขอเสนอให้สับเปลี่ยนหมุนเวียนไปดำรงตำแหน่ง

จเรตำรวจ เพื่อได้เรียนรู้นโยบายของรัฐบาลและของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการตรวจราชการหน่วยต่าง ๆ และเตรียมความพร้อมสำหรับการสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยหรือหัวหน้าหน่วยงานในปีต่อ ๆ ไป สำหรับกลุ่มข้าราชการตำรวจที่ผู้ร้องทุกข์อ้างถึงนั้นล้วนเป็นกรณีการพิจารณารองผู้บัญชาการที่อยู่ในกลุ่มอาวุโส และกลุ่มความรู้ความสามารถที่ได้มีการพิจารณาให้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการประจำ สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นหลัก เว้นแต่มีตำแหน่งที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถมากกว่า ก็จะพิจารณาเลื่อนขึ้นในตำแหน่งนั้น ซึ่งภายหลัง ก.ตร. ได้มีมติเห็นชอบการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับรองผู้บัญชาการเลื่อนเป็นผู้บัญชาการทุกราย ดังนั้น การคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการ วาระประจำปี ๒๕๖๘ จึงเป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกประการ

กรณีที่ผู้ร้องทุกข์อ้างว่า ข้าราชการตำรวจที่ได้รับการคัดเลือกแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีการพิจารณาให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านป้องกันปราบปรามมาดำรงตำแหน่งดังกล่าว และได้มีคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจที่ดำรงตำแหน่งนี้กลับไปปฏิบัติหน้าที่ยังหน่วยงานที่เคยอยู่เดิมหรือหน่วยงานอื่น โดยไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งแต่อย่างใด ได้แก่ พลตำรวจโท กฤษฎา แก้วจันดี พลตำรวจโท นราเดช ทิพย์รักษ์ และ พลตำรวจโท นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ โดยข้าราชการตำรวจทั้ง ๓ ราย มิได้นำความรู้ความสามารถไปใช้ในการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งจริง เป็นเพียงเพื่อให้ได้ตำแหน่งและก่อให้เกิดผลเสียต่อการบริหารงานและขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ นั้น สำนักงานกำลังพลชี้แจงว่า ตำแหน่งผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นตำแหน่งที่ขึ้นตรงต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีหน้าที่และอำนาจเป็นไปตามที่ ก.ตร. กำหนด และปฏิบัติราชการตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมอบหมาย ซึ่งตำแหน่งผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแต่ละตำแหน่งมีหน้างานที่หลากหลายแตกต่างกัน จึงต้องการผู้ที่มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถที่หลากหลายสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงานบริหารงานตามที่ได้รับมอบหมายให้เกิดผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำหรับกรณีการคัดเลือกแต่งตั้ง

ข้าราชการตำรวจทั้ง ๓ ราย ตามที่ผู้ร้องทุกข์อ้างถึง อาจเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของผู้ร้องทุกข์ โดยขอเรียนว่า ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๗ เมื่อ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ ประกอบกับ ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมมติ ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และมติ ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยกำหนดให้ข้าราชการตำรวจระดับผู้กำกับการถึงผู้บัญชาการ และหัวหน้าสถานีตำรวจตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ มาตรา ๑๓ อยู่ในกลุ่มสายงานบริหารเพิ่มอีกกลุ่มสายงาน ยกเว้นตำแหน่งในกลุ่มสายงานวิชาชีพเฉพาะและตำแหน่งเฉพาะทาง โดยให้ถือว่าสายงานที่ข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งอยู่เดิม เป็นสายงานในกลุ่มสายงานบริหารด้วย และการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับผู้บังคับการ ถึงผู้บัญชาการในกลุ่มสายงานบริหาร ซึ่งอาจมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง เพื่อให้สามารถแต่งตั้งโยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นได้ ให้ใช้คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่กำหนดในมติ ก.ตร. โดยยกเว้นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง กรณีไม่มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งตามที่กำหนด แต่ไม่รวมถึงคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของกลุ่มสายงานสืบสวนสอบสวน

สำหรับประเด็นที่ผู้ร้องทุกข์อ้างว่า การมีคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจดังกล่าวช่วยราชการ ก่อให้เกิดผลเสียต่อการบริหารงานและขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ นั้น สำนักงานกำลังพลขี้แจงว่า อาจเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนของผู้ร้องทุกข์เองเนื่องจากเป็นกรณีที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อนุมัติให้ข้าราชการตำรวจทั้ง ๓ ราย ช่วยราชการในสังกัดต่าง ๆ โดยไม่ขาดจากต้นสังกัด เพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่มีความสำคัญต่อการบริหารงาน และจะเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดังนี้

พลตำรวจโท กฤษฎา แก้วจันดี ผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่นายตำรวจประสานงานรัฐสภา) ช่วยราชการที่ตำรวจภูธรภาค ๙/ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า/กองกำลังตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ โดยไม่ขาดจากต้นสังกัด เนื่องจากตำรวจภูธรภาค ๙ มอบหมายให้ พลตำรวจโท กฤษฎา แก้วจันดี เป็นหัวหน้างานความมั่นคงและกิจการพิเศษ (มค ๑) มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบบริหารราชการ ควบคุม กำกับ

ดูแล งานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ อีกทั้งยังทำหน้าที่เป็นผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ หน่วยปฏิบัติการพิเศษ กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นหน่วยเฉพาะกิจที่จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้ามีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งยังต้องควบคุมสั่งการและบังคับบัญชาข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจตำรวจ หน่วยเฉพาะกิจตำรวจยะลา ๙๑ ปัตตานี ๙๒ และนราธิวาส ๙๓ ซึ่งทั้ง ๒ หน่วย มีหน้าที่ปฏิบัติงานความมั่นคงโดยรับมอบภารกิจหน้าที่จากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้าโดยตรง ซึ่งจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา พลตำรวจโท กฤษฎา แก้วจันดี สามารถบริหารงาน ควบคุม กำกับ ดูแล งานความมั่นคงในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี โดย ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า มีความประสงค์เสนอสำนักงานตำรวจแห่งชาติขออนุมัติให้ พลตำรวจโท กฤษฎา แก้วจันดี ช่วยราชการที่ตำรวจภูธรภาค ๙ ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า กองกำลังตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดนภาคใต้

พลตำรวจโท นราเดช ทิพย์รักษ์ ผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (เพื่อประสานงานและขับเคลื่อนด้านยุทธศาสตร์) ช่วยราชการที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ โดยไม่ขาดจากต้นสังกัด เนื่องจากกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี มีภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบในการป้องกันปราบปรามการสืบสวนสอบสวนคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทั่วราชอาณาจักร โดยปัจจุบันมีปริมาณคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีผลกระทบต่อประชาชนทั่วประเทศ ประกอบกับข้าราชการตำรวจดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยี หากให้ไปช่วยราชการดังกล่าว จะทำให้การปฏิบัติภารกิจหน้าที่ของกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ

พลตำรวจโท นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่นายตำรวจประจำสภาความมั่นคงแห่งชาติ) ช่วยราชการที่ กองบัญชาการตำรวจนครบาล ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ โดยไม่ขาดจากต้นสังกัด เนื่องจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลมีภารกิจหลักในการถวายความปลอดภัยสำหรับ

องค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ ตลอดจนภารกิจป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของกองบัญชาการตำรวจนครบาล ทั้งยังมีภารกิจดูแลความสงบเรียบร้อย ในการควบคุมสถานการณ์การชุมนุมต่าง ๆ จึงจำเป็นต้องระดมสรรพกำลังและต้องใช้ข้าราชการ ตำรวจผู้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของภารกิจ ที่รับผิดชอบ โดยกองบัญชาการตำรวจนครบาลมีความประสงค์เสนอ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขออนุมัติให้ พลตำรวจโท นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ช่วยราชการที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ในด้านงานความมั่นคง และด้านงาน สืบสวน ทั้งนี้ กรณีของผู้ร้องทุกข์กองบัญชาการตำรวจนครบาลมีความประสงค์เสนอสำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ ขออนุมัติให้ผู้ร้องทุกข์ ช่วยราชการที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติอนุมัติให้ผู้ร้องทุกข์ช่วยราชการที่ กองบัญชาการตำรวจนครบาล เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล มอบหมาย โดยไม่ขาดจากต้นสังกัด เช่นเดียวกัน อนึ่ง การให้กลุ่มข้าราชการตำรวจดังกล่าวช่วยราชการในหน่วยต่าง ๆ เป็นการช่วยราชการ โดยไม่ขาดจากต้นสังกัด มิได้กระทบต่องานราชการในหน้าที่ที่รับผิดชอบแต่อย่างใด อีกทั้ง ยังเกิด ประโยชน์ต่อทางราชการในภาพรวมมากยิ่งขึ้น ทั้งการปฏิบัติราชการในตำแหน่งตามที่ได้รับการ คัดเลือกแต่งตั้ง และการปฏิบัติราชการที่ไปช่วยราชการ

กรรมการเจ้าของสำนวนได้ส่งสำเนาคำแก้คำร้องทุกข์เพิ่มเติม ผู้ร้องทุกข์โต้แย้ง คำแก้คำร้องทุกข์ของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ คู่กรณีในการร้องทุกข์ที่ ๑ ชี้แจงเพิ่มเติม สรุปความได้ว่า ตรวจสอบรายงานการประชุมพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และรองจเรตำรวจแห่งชาติลงมาถึงผู้บังคับการ วาระประจำปี ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ มีประเด็นชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้ กรณีข้อมูลจากรายงานการประชุมที่มี การบันทึกว่า หน้าที่ ๒๖ ลำดับที่ ๑๐ ตำแหน่งผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจ แห่งชาติ เพื่อประสานงานและขับเคลื่อนด้านยุทธศาสตร์ ทดแทน พลตำรวจโท สุรจิต ชิงนวรรณ์ ดำรงตำแหน่งจเรตำรวจ นำเสนอข้อมูลรองผู้บัญชาการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ทุกราย เพื่อพิจารณาเปรียบเทียบถึงความเหมาะสมกับตำแหน่งแล้ว แต่เนื่องจากตำแหน่ง

ผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เพื่อประสานงานและขับเคลื่อนด้านยุทธศาสตร์ ขึ้นตรงต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จึงไม่มีข้าราชการตำรวจระดับรองผู้บัญชาการในสังกัดที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น และหน้าที่ ๔๐ ลำดับที่ ๒๕ ตำแหน่งผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ทำหน้าที่ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ทดแทน พลตำรวจโท มานะ ดำรงตำแหน่งจเรตำรวจ นำเสนอข้อมูลรองผู้บัญชาการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นทุกราย เพื่อพิจารณาเปรียบเทียบถึงความเหมาะสมกับตำแหน่งแล้ว แต่เนื่องจากตำแหน่งผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ทำหน้าที่ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศขึ้นตรงต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จึงไม่มีข้าราชการตำรวจระดับรองผู้บัญชาการในสังกัดที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น และหน้าที่ ๕๘ ลำดับที่ ๔๗ ตำแหน่งผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ทำหน้าที่นายตำรวจประจำสภาความมั่นคงแห่งชาติ (ว่าง) นำเสนอข้อมูลรองผู้บัญชาการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นทุกราย เพื่อพิจารณาเปรียบเทียบถึงความเหมาะสมกับตำแหน่งแล้ว แต่เนื่องจากตำแหน่งผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ทำหน้าที่นายตำรวจประจำสภาความมั่นคง ขึ้นตรงต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จึงไม่มีข้าราชการตำรวจระดับรองผู้บัญชาการในสังกัดที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น และหน้าที่ ๖๒ ลำดับที่ ๕๑ ตำแหน่งผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชการตำรวจแห่งชาติ (ว่าง) นำเสนอข้อมูลรองผู้บัญชาการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นทุกราย เพื่อพิจารณาเปรียบเทียบถึงความเหมาะสมกับตำแหน่งแล้ว แต่เนื่องจากตำแหน่งผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่นายตำรวจประจำสภาความมั่นคง) ขึ้นตรงต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จึงไม่มีข้าราชการตำรวจระดับรองผู้บัญชาการในสังกัดที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น กรณีการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ทั้ง ๔ ตำแหน่ง ข้างต้นที่มีการอ้างถึงว่าตำแหน่งดังกล่าวขึ้นตรงต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จึงไม่มีข้าราชการตำรวจระดับรองผู้บัญชาการในสังกัดที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น นั้น เนื่องจากตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ มาตรา ๑๑ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แบ่งส่วนราชการ ดังต่อไปนี้

(๑) สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (๒) กองบัญชาการ หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการและพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๗ มาตรา ๔ ให้แบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ ก. สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแบ่งเป็นดังต่อไปนี้ ส่วนราชการที่มีฐานะเทียบกองบัญชาการ ๘ กองบัญชาการ ส่วนราชการที่มีฐานะเทียบกองบังคับการ ๗ กองบังคับการ ข. กองบัญชาการ หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการ ๒๒ กองบัญชาการ โดยการกำหนดตำแหน่งประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระดับผู้บัญชาการถึงสารวัตร เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในส่วนอำนวยการและสนับสนุนจะมีอยู่เฉพาะในส่วนราชการสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตามนัยมาตรา ๑๑ นั้น สำนักงานกำลังพลได้มีหนังสือ ที่ ๐๐๐๙.๒๓๒/๒๗๖๕ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘ ตอบข้อหารือกรณีข้าราชการตำรวจที่ดำรงตำแหน่งประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ทำหน้าที่ส่วนอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ ผู้บังคับบัญชาสามารถสั่งหรือดำเนินการสั่งให้ข้าราชการตำรวจที่เห็นสมควรรักษาราชการแทนในตำแหน่งได้หรือไม่อย่างไร ซึ่งมีกรณีที่เกี่ยวข้องและยืนยันได้ว่า การกำหนดตำแหน่งประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระดับผู้บัญชาการถึงสารวัตร เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในส่วนอำนวยการและสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งอยู่ในส่วนราชการสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเท่านั้น ดังนั้น ข้าราชการตำรวจตำแหน่งประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติดังกล่าวว่างลง หรือผู้ดำรงตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจึงเป็นผู้มีอำนาจในการสั่งให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทนในตำแหน่งดังกล่าวได้ จึงเป็นการยืนยันได้ว่าผู้ร้องทุกข์ที่ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินี้เป็นตำแหน่งที่ขึ้นตรงต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และเป็นอำนาจของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเท่านั้น ในการพิจารณาการปฏิบัติราชการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ดังนั้น การที่กล่าวอ้างว่าตำแหน่งดังกล่าวขึ้นตรงต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จึงไม่มีข้าราชการตำรวจระดับรองผู้บัญชาการในสังกัดที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น นั้น จึงนับเป็นการนำเสนอข้อมูลที่คลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ถือเป็นความผิดพลาดอย่างร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ดุลพินิจของ

คณะกรรมการคัดเลือกในลำดับขั้นตอนต่อไป เนื่องจากผู้ร้องทุกข์เป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการประจำ สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น และอยู่ในสังกัดสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ อยู่บัญชีอาวุโสลำดับที่ ๑๓ ทั้งนี้ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยสำนักงานกำลังพลได้มีหนังสือที่ ตช ๐๐๐๙.๒๓๑/๑๐๕๕๒ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๘ ชี้แจงยืนยันไว้แล้วปรากฏตามบัญชีข้าราชการตำรวจผู้อยู่ในเกณฑ์ที่สมควรได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและจเรตำรวจแห่งชาติลงมาถึงผู้บังคับการ วาระประจำปี ๒๕๖๘ จึงเป็นหลักฐานที่ยืนยันได้ว่าผู้ร้องทุกข์เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ประกอบกับหากพิจารณาเฉพาะผู้ที่ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่มี ๒ ตำแหน่ง ก็มีเพียงผู้ร้องทุกข์เท่านั้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น แต่ปรากฏว่า การพิจารณาของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่มีการกล่าวอ้างเช่นนั้นเป็นการให้ข้อมูลกับคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้ง อันเป็นเท็จทำให้ผู้ร้องทุกข์เสียสิทธิ และถูกปิดกั้นที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ อีกทั้ง ไม่ปรากฏหลักฐานว่า ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้จัดเรียงลำดับความเหมาะสมของรองผู้บัญชาการที่สังกัดหน่วยงานย่อยในสังกัดสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแต่อย่างใด การกล่าวอ้างว่า ข้าราชการตำรวจรายใดเป็นลำดับที่ ๑ ของสำนักงานงบประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจจึงกระทำมิได้ เพราะผู้ร้องทุกข์ก็เป็นลำดับที่ ๑ ของศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติเช่นกัน และยังมีลำดับอาวุโสสูงกว่าข้าราชการตำรวจที่ได้รับการคัดเลือกแต่งตั้งทั้ง ๒ รายดังกล่าวด้วย การกล่าวอ้างว่า มีความเหมาะสมลำดับที่ ๑ และมีอาวุโสสูงที่สุดในสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจและสำนักงานงบประมาณในหน้าที่ ๕๕ และหน้าที่ ๗๕ ตามลำดับนั้น กรณีนี้ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ มาตรา ๑๑ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจและสำนักงานงบประมาณเป็นหน่วยในสังกัดของสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ การจัดทำบัญชีผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น จึงเป็นอำนาจของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ต้องพิจารณาระดับรองผู้บัญชาการที่สังกัดในหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในภาพรวมทั้งหมด ไม่ได้มีการแยกพิจารณาเป็นหน่วยงานย่อย ดังนั้น ตำแหน่งรองผู้บัญชาการ ประจำสำนักงาน

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ขึ้นตรงต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ย่อมอยู่ในส่วนนี้ด้วยเช่นกัน หากจะพิจารณาแต่งตั้งโดยนำข้อเท็จจริงเพียงเป็นผู้มีอาวุโสลำดับที่ ๑ ของหน่วยงานย่อยนั้นและนำผลงานมาพิจารณาโดยไม่ปรากฏหลักฐานหรือรายละเอียดอย่างอื่นที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าดีกว่าผู้ร้องทุกข์ หรือข้าราชการตำรวจรายอื่นที่มีลำดับอาวุโสสูงกว่าผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งทั้งสองรายอย่างไร กรณีเช่นนี้ถือได้ว่าเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม และมิได้ดำเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่กำหนดให้การพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจในกลุ่มความรู้ความสามารถตามนัยมาตรา ๘๒ (๔) และ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อ ๔๗(๒) ที่ต้องคำนึงถึงอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกัน ในการพิจารณาความรู้ความสามารถจะพิจารณาโดยคำนึงถึงประวัติการรับราชการ ผลการปฏิบัติงาน ความประพฤติ และผลการประเมินความพึงพอใจที่ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับจากการให้บริการของข้าราชการตำรวจ ประกอบกับตำแหน่งผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ว่าง) หน้าที่ ๖๒ ที่ทำหน้าที่หัวหน้าส่วนอำนวยการและสนับสนุน ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ถูกกำหนดขึ้นมาเพื่อรองรับภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติเช่นเดียวกับตำแหน่งที่ผู้ร้องทุกข์ครองอยู่ แต่กลับไม่ได้นำหลักการเช่นนั้นมาพิจารณาให้ผู้ร้องทุกข์ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นในหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานเดิม ทั้งที่ผู้ร้องทุกข์เป็นรองผู้บัญชาการที่ทำหน้าที่ในหน่วยงานนี้มา ๒ ปีแล้ว และมีอาวุโสสูงสุด แต่กลับมีการนำข้าราชการตำรวจที่อยู่ในกลุ่มอาวุโสร้อยละห้าสิบที่อยู่ในหน่วยนอกสังกัดสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ซึ่งอยู่ในตำรวจภูธรภาค ๑ และไม่เคยดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการในหน่วยที่สังกัดสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ได้รับการคัดเลือกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนี้อันเป็นการเลือกปฏิบัติใช้ดุลพินิจที่ไม่เป็นธรรม และทำให้ผู้ร้องทุกข์เสียสิทธิที่จะได้รับการแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นในตำแหน่งดังกล่าว ซึ่งการแต่งตั้งที่ไม่เป็นธรรมในลักษณะนี้ส่งผลกระทบต่อขวัญกำลังใจของข้าราชการตำรวจระดับรองผู้บัญชาการที่อยู่ในสังกัดสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพราะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไม่ส่งเสริมความก้าวหน้าให้แก่บุคลากรในสังกัดของตนเอง ทั้งที่ มีอาวุโสและความรู้

ความสามารถในการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ซึ่งนอกจากตัวผู้ร้องทุกข์เองแล้วยังรวมถึงรองผู้บัญชาการท่านอื่นที่สังกัดสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติด้วย

การชี้แจงของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยสำนักงานกำลังพล และรายงานการประชุมมีเนื้อหาที่ขัดแย้งกันในสาระสำคัญ โดยสำนักงานกำลังพลได้มีหนังสือที่ ตช ๐๐๐๙.๒๓๑/๑๐๕๕๒ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ข้อ ๔.๒ วรรคสอง ชี้แจงว่า ก่อนการพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดังกล่าว คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้นำข้อมูลต่าง ๆ ประกอบด้วย บัญชีลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ บัญชีรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์ที่สมควรได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น บัญชีข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ประวัติของข้าราชการตำรวจ ผลการปฏิบัติงานและบันทึกสรุปผลการปฏิบัติงาน บัญชีข้อมูลเสนอแต่งตั้งที่หน่วยต่าง ๆ เสนอมา รวมทั้งแนวทางคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค.ตร. ที่เกี่ยวกับการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจของข้าราชการตำรวจทุกรายมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งแล้ว รวมถึงการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วย สำหรับการพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดังกล่าว เป็นการพิจารณาในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยพิจารณาจากตำแหน่งว่างทีละตำแหน่ง พร้อมทั้งมีการเปรียบเทียบข้าราชการตำรวจที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทุกรายแล้ว โดยข้อเท็จจริงในรายผู้ร้องทุกข์คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ ได้นำข้อมูลต่าง ๆ ข้างต้นมาประกอบการพิจารณาโดยละเอียดรอบคอบแล้ว โดยไม่มีคณะกรรมการท่านใดเสนอแนะผู้ร้องทุกข์ให้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นดำรงตำแหน่งระดับผู้บัญชาการต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแต่อย่างใด ผู้ร้องทุกข์โต้แย้งในประเด็นที่สำนักงานกำลังพลได้ชี้แจงว่า พิจารณาจากตำแหน่งว่างทีละตำแหน่ง พร้อมทั้งมีการเปรียบเทียบข้าราชการตำรวจที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทุกรายแล้ว แต่ปรากฏว่าในรายงานการประชุม เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ ไม่มีหลักฐานหรือรายละเอียดที่แสดงให้เห็นว่า มีการนำข้อมูลข้าราชการตำรวจทุกรายมาเปรียบเทียบและพิจารณาแต่งตั้งในตำแหน่งที่ว่างทีละตำแหน่งตามที่สำนักงานกำลังพลชี้แจงมาแต่อย่างใด และที่สำนักงานกำลังพลได้ชี้แจงว่า ไม่มีคณะกรรมการท่านใดเสนอแนะผู้ร้องทุกข์ให้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นดำรงตำแหน่งระดับผู้บัญชาการต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแต่อย่างใดแต่กลับปรากฏในรายงานการประชุมมีการบันทึกไว้ว่า ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประธานกรรมการนำข้อมูลผลงานของผู้ร้องทุกข์ไปเปรียบเทียบกับผลงานของ พลตำรวจตรี ศิลปคมณ์ เอี่ยมวงศ์

รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๑ ซึ่งเป็นการย้อนแย้งกันเอง และรายงานการประชุมฉบับดังกล่าวมีข้อเท็จจริงที่ไม่สอดคล้องกับการชี้แจงครั้งแรกที่สำนักงานกำลังพลได้มีคำโต้แย้งคำร้องทุกข์ของผู้ร้องทุกข์ และผู้ร้องทุกข์จึงเชื่อว่ารายงานการประชุม เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ เป็นรายงานการประชุมที่มีการจัดทำขึ้นมาใหม่ เพื่อนำมาเป็นข้อต่อสู้แก้คำร้องทุกข์ของผู้ร้องทุกข์ที่ได้โต้แย้งว่า ไม่มีการนำผลงานของผู้ร้องทุกข์มาเปรียบเทียบ จะเห็นได้ว่าในรายงานการประชุมหน้าที่ ๖๒ และหน้าที่ ๖๓ จึงมีการบันทึกเปรียบเทียบระหว่าง พลตำรวจตรี ศิลปคมณ์ กับผู้ร้องทุกข์และอ้างว่าผู้ร้องทุกข์มีอาวุโสน้อยกว่า พลตำรวจตรี ศิลปคมณ์ โดยไม่ปรากฏข้อมูลว่าผู้ร้องทุกข์มีคุณสมบัติและความเหมาะสมสำหรับตำแหน่งหัวหน้าส่วนอำนวยการและสนับสนุน ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามที่ผู้ร้องทุกข์ได้เคยชี้แจงในหนังสือร้องทุกข์ฉบับแรก

การชี้แจงของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยสำนักงานกำลังพล ทั้ง ๒ ครั้ง จึงมีความแตกต่างกันในสาระสำคัญ และมีข้อเท็จจริงที่ย้อนแย้งกันอย่างสิ้นเชิง จนมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า รายงานการประชุมที่อ้างถึงได้มีการจัดทำขึ้นมาใหม่ โดยใช้ระยะเวลาจัดทำหลังจากวันประชุมถึง ๖ เดือนเศษ เพราะสำนักงานกำลังพลได้ขอเลื่อนส่งเอกสารต่อ ก.พ.ค.ตร. หลายครั้ง ซึ่งหากมีการจัดทำรายงานการประชุมหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมแล้วโดยเร็ว สำนักงานกำลังพลคงส่งเอกสารให้พิจารณาได้โดยไม่ล่าช้า ประกอบกับเอกสารที่ส่งมาให้ผู้ร้องทุกข์ไม่ปรากฏลายมือชื่อของคณะกรรมการท้ายรายงานการประชุม โดยมีเพียงลายมือชื่อของผู้ช่วยเลขานุการ ผู้ตรวจรายงานการประชุม และผู้จดบันทึกรายงานการประชุมตามปกติเท่านั้น จึงมีเหตุอันควรสงสัยว่ารายงานการประชุมดังกล่าวมีความสมบูรณ์และชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ การประชุมคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยหลักแล้วต้องมีการประชุมและรับรองการประชุมให้เสร็จสิ้นก่อนมีการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ แต่ปรากฏว่า รายงานการประชุมของคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ ได้เสร็จสิ้นและรับรองมติก่อนรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้อย่างไร จึงเป็นเหตุที่เชื่อได้ว่าเป็นรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดทำขึ้นหลังจากที่ผู้ร้องทุกข์ได้ร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจ และจงใจที่จะนำประเด็นที่ผู้ร้องทุกข์และข้าราชการตำรวจรายอื่นร้องทุกข์ให้ไปปรากฏในรายงานการประชุมเพื่อใช้แก้ต่างในคำร้องทุกข์ที่มีคนร้องทุกข์มา และคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีผู้บังคับการทะเบียนพล โดยตำแหน่งเป็นผู้ช่วยเลขานุการซึ่งการตรวจรับรองรายงานการประชุมควรรับรอง โดยผู้บังคับการทะเบียนพล แต่ปรากฏว่า

รายงานการประชุมฉบับนี้ถูกรับรองรายงานการประชุม โดยรองผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล จึงเป็นปัญหาว่าจะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และผู้ร้องทุกข์ส่งเอกสารหลักฐานที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพิจารณาให้ ๒ ขั้น ในปี ๒๕๖๘ เพิ่มเติม ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ยืนยันผลการปฏิบัติงานที่ดีเด่นในปี ๒๕๖๘ โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีคำสั่ง ที่ ๗๗/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เลื่อนเงินเดือนประจำปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ ครึ่งปีหลัง (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘) โดยผู้ร้องทุกข์ได้รับการพิจารณาให้เลื่อนเงินเดือน ๑.๕ ขั้น ซึ่งเมื่อรวมกับการเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ ๑ ครึ่งปีแรก (๑ เมษายน ๒๕๖๘) แล้ว ได้รับการเลื่อนเงินเดือน ๒ ขั้นทั้งปี และเมื่อพิจารณาจากผลการเลื่อนเงินเดือนในห้วงที่ผู้ร้องทุกข์ดำรงตำแหน่งระดับรองสารวัตรถึงระดับรองผู้บัญชาการ ก็จะเห็นได้ว่าได้รับการพิจารณาให้เลื่อนขั้นเงินเดือนได้ขั้นสูงสุดในทุกปี จึงเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าเป็นข้าราชการตำรวจที่มีความรู้ความสามารถ มีผลการปฏิบัติงานในเกณฑ์สูง รวมถึงตลอดระยะเวลาการรับราชการก็ได้รับการพิจารณาให้เลื่อนขั้นเงินเดือนได้สูงสุดในทุกปี (เว้นในปีงบประมาณ ๒๕๔๑ ถึงปี ๒๕๔๓ ที่ประเทศไทยมีปัญหาวิกฤตทางการเงินต้มยำกุ้ง รัฐบาลจึงมีคำสั่งให้ทุกส่วนราชการเลื่อนขั้นเงินเดือนสูงสุดได้เพียง ๑.๕ ขั้น) ซึ่งจะสอดคล้องกับการพิจารณาแต่งตั้งในแต่ละระดับที่ผู้ร้องทุกข์ได้รับการพิจารณาให้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นในกลุ่มความรู้ความสามารถมาโดยตลอด และตามรายงานการประชุมวาระที่ ๑ หน้าที่ ๓ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เสนอหลักการพิจารณาในการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับผู้บัญชาการ ดังนี้ ผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการ อยู่แล้ว (กลุ่ม ๑) ปัจจุบันเป็นผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หรือจเรตำรวจ และจะต้องเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หรือจะเกษียณอายุราชการปี ๒๕๖๙ ขอเสนอให้พิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการที่เป็นหัวหน้าหน่วยตามความเหมาะสม และผู้ที่อยู่ในกลุ่มอาวุโส (กลุ่ม ๒) และความรู้ความสามารถ (กลุ่ม ๓) ขอเสนอให้พิจารณาเลื่อนในตำแหน่งผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หรือจเรตำรวจเป็นหลัก เว้นแต่มีตำแหน่งที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถมากกว่า ก็จะพิจารณาเลื่อนขึ้นในตำแหน่งนั้น เช่น ตำแหน่งที่ทำหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ เป็นต้น และผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ไม่ได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ขอเสนอให้สับเปลี่ยนหมุนเวียนไปดำรงตำแหน่งจเรตำรวจเพื่อเรียนรู้นโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และเตรียมความพร้อมสำหรับการสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยหรือหัวหน้าหน่วยงานในปีต่อ ๆ ไป สำหรับผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่จะเกษียณอายุราชการปี ๒๕๖๙ หากไม่ได้พิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการที่เป็นหัวหน้าหน่วย ขอเสนอให้

สับเปลี่ยนหมุนเวียนไปดำรงตำแหน่งจเรตำรวจ เพื่อใช้ประสบการณ์ในการดำรงตำแหน่งที่ผ่านมาตรวจราชการในหน่วยต่าง ๆ จากกรณีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเสนอแนวทางการแต่งตั้งระดับผู้บัญชาการเป็นกลุ่มต่าง ๆ และหากคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมตำรวจมีมติเยียวยาให้ผู้ร้องทุกข์ได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นเป็นผู้บัญชาการ ในวาระประจำปี ๒๕๖๘ ก็จะถือได้ว่าผู้ร้องทุกข์ได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นในตำแหน่งผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หรือจเรตำรวจ หรือตำแหน่งที่ทำหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ ดังนั้น ในวาระประจำปี ๒๕๖๙ ผู้ร้องทุกข์จึงมีสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการที่เป็นหัวหน้าหน่วยหรือหน่วยงานหลัก ซึ่งจะสอดคล้องกับคำขอในคำร้องทุกข์ข้อที่ ๓ ของผู้ร้องทุกข์ที่ได้ยื่นต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจไว้แล้ว

กรรมการเจ้าของสำนวนได้ส่งสำเนาคำชี้แจงเพิ่มเติมของผู้ร้องทุกข์ให้คู่กรณีในการร้องทุกข์ทั้งสองทราบ

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ร้องทุกข์ ร้องทุกข์ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ วาระประจำปี ๒๕๖๘ โดยไม่ได้รับการพิจารณาให้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นระดับผู้บัญชาการ โดยมีอาวุโสอยู่ในลำดับที่ ๑๓ มีตำแหน่งว่างระดับผู้บัญชาการ จำนวน ๑๖ ตำแหน่ง กลุ่มอาวุโสจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบ จำนวน ๘ ตำแหน่ง กลุ่มความรู้ความสามารถ จำนวน ๘ ตำแหน่ง ซึ่งผู้ร้องทุกข์ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ) และในวาระประจำปี ๒๕๖๔ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในตำแหน่งกลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม และในวาระประจำปี ๒๕๖๖ สมัครใจขอรับการแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เพื่อทำหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ และซึ่งจะได้มีคุณสมบัติในกลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม กลุ่มสายงานอำนวยการและสนับสนุน และกลุ่มสายงานบริหาร และในวาระประจำปี ๒๕๖๗ มีตำแหน่งผู้บัญชาการว่าง จำนวน ๑๔ ตำแหน่ง กลุ่มอาวุโส จำนวน ๗ ตำแหน่ง กลุ่มความรู้ความสามารถ จำนวน ๗ ตำแหน่ง ซึ่งในกลุ่มความรู้ความสามารถยังคงเรียงลำดับอาวุโสต่อเนื่องจากกลุ่มอาวุโส จึงไม่มีการร้องทุกข์ และในวาระประจำปี ๒๕๖๘ คณะกรรมการข้าราชการตำรวจและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมิได้ดำเนินการตามแนวทางการแต่งตั้งตามวาระประจำปี ๒๕๖๗ ซึ่งในวาระประจำปี ๒๕๖๘ มีตำแหน่งว่างระดับผู้บัญชาการ จำนวน ๑๖ ตำแหน่ง กลุ่มอาวุโส จำนวน ๘ ราย

ได้พิจารณาแต่งตั้งเรียงตามลำดับอาวุโสที่ ๑ ถึงลำดับที่ ๘ กลุ่มความรู้ความสามารถ จำนวน ๘ ตำแหน่ง ได้พิจารณาเป็นลำดับอาวุโสที่ก้าวกระโดด ลำดับที่ ๑๒ ลำดับที่ ๒๐ ลำดับที่ ๒๒ ลำดับที่ ๒๕ ลำดับที่ ๒๖ ลำดับที่ ๒๗ ลำดับที่ ๕๑ และลำดับที่ ๕๖ โดยที่มิได้นำเอาตำแหน่งและคุณสมบัติของตำแหน่งนั้น ๆ มาประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง และยังมีข้าราชการตำรวจที่ดำรงตำแหน่งรองของหน่วยได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการในหน่วยเดิม ๖ ราย ซึ่งมีผู้อาวุโสต่ำกว่าผู้ร้องทุกข์ จำนวน ๔ ราย อีกทั้งตำแหน่งผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รับผิดชอบงาน ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ) เป็นตำแหน่งที่ว่างจากการเกษียณอายุราชการ แต่ผู้ร้องทุกข์กลับไม่ได้รับการพิจารณา ทั้งที่มีประสบการณ์มาแล้ว ๒ ปี สะท้อนให้เห็นถึงการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม โดยใช้หลักการว่าหากมีตำแหน่งผู้บัญชาการของหน่วยใดว่างลงจะพิจารณาให้รองผู้บัญชาการในหน่วยนั้นได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นในหน่วยงาน นั้น ผู้ร้องทุกข์เห็นว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจัดทำรายชื่อข้าราชการตำรวจที่เสนอ ก.ตร. ให้ความเห็นชอบแล้วเสนอนายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งดังกล่าวไม่ถูกต้อง และไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยไม่มีการใช้ระบบคุณธรรม ซึ่งต้องคำนึงถึงอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกัน ดังนั้น จึงควรแยกพิจารณาแต่งตั้งแยกเป็นกลุ่มสายงานตามที่กฎหมายกำหนด โดยที่ผู้ร้องทุกข์ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการ ปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่อง และเมื่อมีผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่รับผิดชอบศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกษียณราชการ ผู้ร้องทุกข์จึงมีความเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งแทนผู้เกษียณดังกล่าว จึงมีความประสงค์ขอให้คณะกรรมการข้าราชการตำรวจทบทวนเพิกถอน มติ ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ และแต่งตั้งผู้ร้องทุกข์เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นระดับผู้บัญชาการในวาระประจำปี ๒๕๖๘ และขอให้แต่งตั้งทันทีที่มีตำแหน่งระดับผู้บัญชาการว่าง และขอให้แต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการของหน่วยปฏิบัติหลักในการแต่งตั้งวาระประจำปี ๒๕๖๙ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ คู่กรณีในการร้องทุกข์ที่ ๑ โดยผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล แก้คำร้องทุกข์สรุปความได้ว่า การดำเนินการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและจเรตำรวจแห่งชาติลงมาถึงผู้บังคับการ วาระประจำปี ๒๕๖๘ ได้ดำเนินการ

คัดเลือกแต่งตั้งเป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้วทุกประการ และคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ คู่กรณีในการร้องทุกข์ที่ ๒ โดยผู้บัญชาการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ แก้คำร้องทุกข์ สรุปความได้ว่า การดำเนินการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งระดับผู้บัญชาการและจเรตำรวจ วาระประจำปี ๒๕๖๘ ได้ดำเนินการคัดเลือกแต่งตั้งโดยชอบด้วยกฎหมาย กฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกประการแล้ว

คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจ (ก.พ.ค.ตร.) ได้พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์นี้ ในการประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๙ และครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙ โดยได้พิจารณาคำแถลงเป็นหนังสือและได้รับฟังคำแถลงด้วยวาจาของผู้ร้องทุกข์ และได้รับฟังคำแถลงด้วยวาจาของผู้รับมอบอำนาจจากคู่กรณีในการร้องทุกข์ที่ ๑ ด้วยแล้ว

มีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยพร้อมด้วยเหตุผลในการวินิจฉัยในประเด็นอำนาจของ ก.พ.ค.ตร. เกี่ยวกับเงื่อนไขในการร้องทุกข์ และที่เป็นเนื้อหาของเรื่องร้องทุกข์ตามลำดับ ดังนี้

ประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยเกี่ยวกับเงื่อนไขในการร้องทุกข์ ก.พ.ค.ตร. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ร้องทุกข์ได้ใช้สิทธิร้องทุกข์กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมในการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจตามมาตรา ๘๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ยื่นคำร้องทุกข์ภายในระยะเวลาการร้องทุกข์ตามข้อ ๘ วรรคสอง ของ กฎ ก.พ.ค.ตร.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๖๗ และคำร้องทุกข์นี้ไม่มีกรณีต้องห้ามตามข้อ ๔๘ ของกฎ ก.พ.ค.ตร. ดังกล่าว ก.พ.ค.ตร. จึงรับคำร้องทุกข์นี้ไว้พิจารณาวินิจฉัยได้

มีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยว่าเกี่ยวกับเนื้อหาของเรื่องร้องทุกข์ มีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยว่า การที่คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไม่คัดเลือกแต่งตั้งผู้ร้องทุกข์เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นระดับผู้บัญชาการ วาระประจำปี ๒๕๖๘ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย และกฎ ก.ตร. กำหนดไว้หรือไม่

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๕ มาตรา ๗๖ วรรคสอง บัญญัติให้ ในการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับสารวัตรขึ้นไปในกลุ่มสายงานใด ให้พิจารณาโดยคำนึงถึงอาวุโส ความรู้ความสามารถ ทักษะ ความสมัครใจ และความจำเป็นของทางราชการประกอบกัน และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข

ที่กำหนดไว้ในหมวดนี้ มาตรา ๗๗ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้ การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่ง ให้แต่งตั้งตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ (๔) ตำแหน่งผู้บัญชาการและจเรตำรวจจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากข้าราชการตำรวจยศพลตำรวจตรีหรือพลตำรวจโท และเคยดำรงตำแหน่งระดับรองผู้บัญชาการ หรือรองจเรตำรวจ มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี มาตรา ๗๘ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้ การคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา ๗๗ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ (๓) การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา ๗๗ (๓) และ (๔) ให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคัดเลือกรายชื่อข้าราชการตำรวจตามที่คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจตามมาตรา ๘๑ (๑) (ก) เสนอแนะแล้วเสนอ ก.ตร. ให้ความเห็นชอบ แล้วจึงเสนอนายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง มาตรา ๘๑ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้ การคัดเลือกหรือแต่งตั้งข้าราชการตำรวจตามมาตรา ๗๗ (๓) ลงมา ให้มีคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและความเหมาะสม ในการคัดเลือกหรือแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ก่อนที่ผู้มีอำนาจคัดเลือกหรือสั่งแต่งตั้ง ดังต่อไปนี้ (๑) คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีหน้าที่และอำนาจพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา ๗๗ (๓) ถึง (๖) และพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา ๗๗ (๗) ลงมาในสังกัดสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ โดยมีองค์ประกอบดังนี้ (ก) การคัดเลือกหรือแต่งตั้งข้าราชการตำรวจตามมาตรา ๗๗ (๓) ถึง (๗) ประกอบด้วย ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธาน จเรตำรวจแห่งชาติและรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทุกคน เป็นกรรมการ และผู้แทนสำนักงาน ก.พ. จำนวนหนึ่งคนเป็นกรรมการ มาตรา ๘๒ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้ ภายใต้บังคับมาตรา ๘๘ การคัดเลือกหรือแต่งตั้งข้าราชการตำรวจเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นในแต่ละระดับตำแหน่ง ให้พิจารณาดังต่อไปนี้ (๒) ระดับผู้บัญชาการและจเรตำรวจลงมาถึงผู้บังคับการ ให้พิจารณาจากผู้มีความรู้ความสามารถในบัญชีรายชื่อตามวรรคสามและได้จัดเรียงตามลำดับอาวุโสไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนตำแหน่งว่างในแต่ละระดับ มาตรา ๘๒ วรรคสอง บัญญัติให้ ในการพิจารณาความรู้ความสามารถให้คำนึงถึงประวัติการรับราชการ ผลการปฏิบัติงาน ความประพฤติ และผลการประเมินความพึงพอใจที่ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับจากการให้บริการของข้าราชการตำรวจประกอบด้วย ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ตร. กำหนด วรรคสาม บัญญัติให้ การพิจารณาเลื่อน

ตำแหน่งสูงขึ้นตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ให้พิจารณาคัดเลือกหรือแต่งตั้งได้เฉพาะจากผู้ที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์ที่สมควรได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นเท่านั้น ทั้งนี้ การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์ที่สมควรได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นซึ่งต้องพิจารณาจากความรู้ความสามารถตามวรรคสอง และการจัดประเภทตำแหน่งเพื่อใช้ในการคำนวณสัดส่วนอาวุโสเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ตร. กำหนดโดยในการจัดเรียงลำดับในบัญชีรายชื่อ ให้จัดผู้ซึ่งมีลำดับอาวุโสสูงกว่าได้อยู่ในลำดับที่เหนือกว่า กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อ ๘ กำหนดให้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยจัดทำลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ ประกาศให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดทราบโดยทั่วกันล่วงหน้าก่อนที่จะดำเนินการคัดเลือกหรือแต่งตั้งไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ทั้งนี้ ให้ข้าราชการตำรวจที่เห็นว่าลำดับอาวุโสไม่ถูกต้อง สามารถยื่นเรื่องต่อผู้มีอำนาจให้พิจารณาทบทวนได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศลำดับอาวุโส ข้อ ๑๓ วรรคหนึ่ง กำหนดให้ การนับจำนวนตำแหน่งว่างในแต่ละลำดับตำแหน่ง เพื่อนำมาคำนวณสัดส่วนจำนวนตำแหน่งในการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นเรียงตามลำดับอาวุโสของประเภทตำแหน่งทั่วไป หรือตำแหน่งเฉพาะให้คำนวณจากตำแหน่งที่ว่างอันเกิดจากกรณีต่าง ๆ เช่น เกษียณอายุราชการ ลาออก ถูกลงโทษ ไล่ออกหรือปลดออก ถูกสั่งให้ออกจากราชการ การกำหนดตำแหน่งใหม่ หรือเสียชีวิต เป็นต้น และตำแหน่งว่างจากการเกษียณอายุราชการในสิ้นปีงบประมาณที่มีการประชุมแต่งตั้งวาระประจำปี และให้หมายความรวมถึงจำนวนตำแหน่งว่างที่เกิดจากการเลื่อนตำแหน่งทดแทนกันด้วย ทั้งนี้ การคำนวณให้นับถึงวันที่มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการตั้งข้าราชการตำรวจ และให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำหนดห้วงระยะเวลาการประชุม ข้อ ๒๖ กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาที่อยู่ใกล้ชิดเป็นผู้จัดทำข้อมูลผู้เหมาะสมและตำแหน่งสูงขึ้นแล้วเสนอตามลำดับชั้นโดยวิธีการปฏิบัติ ดังนี้ (๑) การจัดทำข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ให้นำรายชื่อข้าราชการตำรวจในสังกัดทุกคนที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีอาวุโสมาพิจารณา โดยนำประวัติการรับราชการ ผลการปฏิบัติงาน ความประพฤติ และผลการประเมินความพึงพอใจที่ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับจากการให้บริการของข้าราชการตำรวจมาพิจารณาประกอบกัน แล้วจัดเรียงลำดับจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถสมควรพิจารณาให้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นมากที่สุดลงไปจนถึงน้อยที่สุด และวรรคสอง กำหนดให้ การจัดทำข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นให้เป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดทำข้อมูลหรือผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจจัดทำข้อมูล

ที่จะต้องตรวจสอบคุณสมบัติและความเหมาะสมของข้าราชการตำรวจและจัดเรียงลำดับความรู้ความสามารถตามความเป็นจริง รวมถึงหากมีการจัดทำข้อมูลไม่ตรงความจริงให้ถือเป็นความบกพร่องของคณะกรรมการหรือผู้บังคับบัญชานั้นด้วย ข้อ ๓๒ กำหนดให้ หน่วยงานในสังกัดสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่มีระดับผู้บัญชาการเป็นหัวหน้า ให้ดำเนินการสรรหาข้าราชการตำรวจที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจะเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งระดับสารวัตรถึงผู้บัญชาการหรือผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดังนี้ (๒) ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจะเลื่อนดำรงตำแหน่งระดับระดับผู้บัญชาการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ผู้บัญชาการพิจารณาจากข้าราชการตำรวจระดับรองผู้บัญชาการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนแล้วสรรหาผู้มีความรู้ความสามารถสมควรพิจารณาเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นเท่านั้น (๓) เมื่อดำเนินการตาม (๒) แล้วให้จัดทำข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น โดยเรียงลำดับจากผู้มีความรู้ความสามารถสมควรพิจารณาเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นมากที่สุดจนไปถึงน้อยที่สุด สำหรับผู้ที่ยังไม่เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ให้จัดทำข้อมูลผู้ที่ยังไม่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น แล้วส่งไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ข้อ ๓๓ กำหนดให้ หน่วยที่มีระดับผู้บัญชาการเป็นหัวหน้าให้ดำเนินการสรรหาข้าราชการตำรวจที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจะเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งระดับผู้บังคับการหรือผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติถึงผู้บัญชาการหรือผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดังนี้ (๒) ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจะเลื่อนดำรงตำแหน่งระดับผู้บัญชาการหรือผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ผู้บัญชาการพิจารณาจากข้าราชการตำรวจระดับรองผู้บัญชาการที่มีคุณสมบัติครบถ้วน แล้วสรรหาให้เหลือเฉพาะผู้มีความรู้ความสามารถสมควรพิจารณาเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นเท่านั้น ข้อ ๓๔ การจัดทำบัญชีผู้อยู่ในเกณฑ์ที่สมควรได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและจเรตำรวจแห่งชาติลงมาถึงสารวัตร ตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ดำเนินการ ดังนี้ (๒) ให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นระดับผู้บัญชาการ จเรตำรวจและผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติถึงระดับผู้บังคับการและผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และระดับรองผู้บังคับการลงมาถึงระดับสารวัตรในสังกัดสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่มีการเสนอตามลำดับชั้นมาพิจารณารวมกับรายชื่อข้าราชการตำรวจที่ขึ้นตรงต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ แล้วจัดทำบัญชีผู้อยู่ในเกณฑ์ที่สมควรได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกหรือแต่งตั้ง ทั้งนี้

ในการจัดเรียงลำดับในบัญชีรายชื่อให้เรียงตามลำดับอาวุโสโดยจัดผู้ซึ่งมีอาวุโสสูงกว่าได้อยู่ในลำดับที่เหนือกว่าเรียงตามลำดับ สำหรับผู้ที่ยังไม่สมควรเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นให้ระบุเหตุผลในการพิจารณาไว้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม

พิจารณาแล้วเห็นว่า ในการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งระดับผู้บัญชาการ และจเรตำรวจ วาระประจำปี ๒๕๖๘ เป็นการดำเนินการตามความ มาตรา ๗๘ (๓) และมาตรา ๘๒ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๕ และกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อ ๔๗ (๒) (๔) ที่กำหนดให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคัดเลือกรายชื่อข้าราชการตำรวจตามที่คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอแนะ แล้วเสนอ ก.ตร. ให้ความเห็นชอบแล้วจึงเสนอนายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ซึ่งการพิจารณาแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มอาวุโส ให้พิจารณาจากผู้มีความรู้ความสามารถในบัญชีรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์ที่สมควรได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นที่ได้จัดเรียงตามลำดับอาวุโสจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนตำแหน่งว่างในแต่ละระดับตามมาตรา ๘๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ และกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อ ๔๗ (๒) ซึ่งในการคัดเลือกแต่งตั้งวาระประจำปี ๒๕๖๘ มีตำแหน่งว่างทั่วไประดับผู้บัญชาการจำนวน ๑๖ ตำแหน่ง เมื่อนำมาคำนวณสัดส่วนอาวุโสจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบแล้วจะสามารถพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งในกลุ่มอาวุโสได้จำนวน ๘ ราย ซึ่งผู้ร้องทุกข์มีอาวุโสอยู่ในลำดับที่ ๑๓ ไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งในกลุ่มอาวุโสแต่อย่างใด กลุ่มความรู้ความสามารถ พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๕ มาตรา ๘๒ (๔) และกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อ ๔๗ (๔) กำหนดให้ ตำแหน่งว่างที่เหลือจำนวน ๘ ตำแหน่ง จากการพิจารณากลุ่มอาวุโส ให้พิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งโดยคำนึงถึงอาวุโส และความรู้ความสามารถประกอบกัน โดยในการพิจารณาความรู้ความสามารถให้คำนึงถึงประวัติการรับราชการ ผลการปฏิบัติงาน ความประพฤติ และผลการประเมินความพึงพอใจที่ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับจากการให้บริการของข้าราชการตำรวจ รวมถึงเรื่องผลงานศักยภาพ รวมทั้งหลักนิติธรรมและความเสมอภาคตามมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ควรนำมาพิจารณาประกอบกันด้วย และเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาให้คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามมาตรา ๘๓ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้พิจารณาอย่างเที่ยงธรรม

และกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดมีส่วนร่วมในการพิจารณา โดยให้กองบังคับการและกองบัญชาการจัดทำบัญชีข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น โดยพิจารณาองค์ประกอบต่าง ๆ ตามมาตรา ๘๒ วรรคสอง แล้วจัดเรียงลำดับตามความเหมาะสม ซึ่งข้าราชการตำรวจทุกรายที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจะมีสิทธิได้รับการพิจารณาโดยเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ ก่อนการพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งระดับผู้บัญชาการ และจเรตำรวจ คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้นำข้อมูลต่าง ๆ ประกอบด้วย บัญชีลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ บัญชีรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์ที่สมควรได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น บัญชีข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ประวัติของข้าราชการตำรวจ ผลการตรวจสอบข้อมูลข้าราชการตำรวจที่ต้องหาคดีอาญาหรือถูกฟ้องคดีแพ่งหรือคดีปกครอง ข้อมูลข้าราชการตำรวจที่ถูกดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ข้อมูลข้าราชการตำรวจที่ถูกดำเนินการทางวินัยและข้อมูลข้าราชการตำรวจที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐชี้มูลความผิด ผลการปฏิบัติงานและบันทึกสรุปผลการปฏิบัติงาน บัญชีข้อมูลเสนอแต่งตั้งที่หน่วยต่าง ๆ เสนอมา รวมทั้งแนวทางคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค.ตร. ที่เกี่ยวกับการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจของข้าราชการตำรวจทุกรายมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งแล้ว ซึ่งในการพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับผู้บัญชาการ และจเรตำรวจเป็นการพิจารณาในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยพิจารณาจากตำแหน่งว่างทีละตำแหน่ง พร้อมทั้งมีการเปรียบเทียบข้าราชการตำรวจที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทุกรายแล้ว สำหรับในรายผู้ร้องทุกข์ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ปรากฏว่ามีคณะกรรมการท่านใดเสนอรายชื่อของผู้ร้องทุกข์เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น เพื่อเสนอแนะต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพิจารณาจัดทำบัญชีคัดเลือกเสนอ ก.ตร. แต่อย่างใด ต่อมา ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ ได้พิจารณารายชื่อข้าราชการตำรวจตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเสนอแล้วมีมติเห็นชอบคัดเลือกแต่งตั้งตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเสนอ ต่อมาได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง โดยไม่ปรากฏรายชื่อผู้ร้องทุกข์ ดังนั้น การที่คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ คู่กรณีในการร้องทุกข์ที่ ๒ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ คู่กรณีในการร้องทุกข์ที่ ๑

ไม่คัดเลือกแต่งตั้งผู้ร้องทุกข์เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นระดับผู้บัญชาการ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมายและกฎ ก.ตร. กำหนดไว้แล้ว

มีประเด็นต้องพิจารณาวินิจฉัยต่อไปว่า การที่คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไม่พิจารณาคัดเลือกหรือแต่งตั้งผู้ร้องทุกข์เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นระดับผู้บัญชาการ เป็นการใช้ดุลพินิจที่เหมาะสมหรือไม่

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ มาตรา ๖๐ บัญญัติให้ การจัดระเบียบข้าราชการตำรวจตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คำนึงถึงระบบคุณธรรม ดังต่อไปนี้ (๒) การบริหารทรัพยากรบุคคล ต้องคำนึงถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพขององค์กรและลักษณะของงาน โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม (๓) การพิจารณาเลื่อนตำแหน่งต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมโดยพิจารณาจากอาวุโส ผลงานศักยภาพ และความประพฤติประกอบกัน มาตรา ๗๖ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้ ในการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่ไม่ใช่ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ผู้บังคับบัญชาต้องแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มสายงานที่ผู้นั้นมีความรู้ความชำนาญหรือความถนัด และมุ่งหมายให้ผู้นั้นได้มีโอกาสปฏิบัติหน้าที่ด้านต่าง ๆ อย่างหลากหลายทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ตร.กำหนด วรรคสอง บัญญัติให้ ในการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับสารวัตรขึ้นไป ในกลุ่มสายงานใด ให้พิจารณาโดยคำนึงถึงอาวุโส ความรู้ความสามารถ ทักษะ ความสมัครใจ และความจำเป็นของทางราชการประกอบกัน และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ที่กำหนดไว้ในหมวดนี้ มาตรา ๘๒ วรรคสอง บัญญัติให้ ในการพิจารณาความรู้ความสามารถ ให้คำนึงถึงประวัติการรับราชการ ผลการปฏิบัติงานความประพฤติ และผลการประเมินความพึงพอใจที่ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับจากการให้บริการของข้าราชการตำรวจประกอบด้วย ทั้งนี้ ให้เป็นไปหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ตร. กำหนด ประกอบกับกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อ ๓๙ กำหนดให้ ให้ผู้มีอำนาจจัดทำบัญชีคัดเลือกหรือแต่งตั้ง โดยนำบัญชีรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์ที่สมควรได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นและข้อมูลเสนอแต่งตั้งของส่วนราชการต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณาและเสนอไปยังคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจตามมาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๔๗ กำหนดให้ การคัดเลือกหรือแต่งตั้งข้าราชการตำรวจเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นในแต่ละระดับตำแหน่ง ให้พิจารณาจากผู้มีความรู้ความสามารถจากบัญชีรายชื่อ ผู้อยู่ในเกณฑ์ที่สมควรได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ดังนี้ (๔) จำนวนตำแหน่งว่างที่เหลือจากการพิจารณาตาม (๒) และ (๓) ให้พิจารณา

โดยคำนึงถึงอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกัน รวมทั้งข้อมูลที่จะทำตามข้อ ๒๖ (๑) และความเหมาะสมกับตำแหน่ง ข้อ ๔๗ (๔) วรรคสอง กำหนดว่า การพิจารณาความรู้ความสามารถให้คำนึงถึงประวัติการรับราชการ ผลการปฏิบัติงานและความประพฤติประกอบด้วย ข้อ ๔๗ (๔) วรรคสาม กำหนดว่า ในการพิจารณาประวัติการรับราชการให้พิจารณาจากประสบการณ์และความชำนาญงานโดยเฉพาะประสบการณ์และความชำนาญงานในสายงานที่จะได้รับการแต่งตั้ง โดยพิจารณาตั้งแต่เริ่มรับราชการในระดับชั้นสัญญาบัตร ข้อ ๔๗ (๔) วรรคสี่ กำหนดว่า ในการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ให้พิจารณาจากผลงานในหน้าที่รับผิดชอบที่แสดงถึงความมุ่งมั่นในการทำงาน การติดตามงานให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย ความรอบคอบในการปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรืองานอื่นที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยให้นำผลงานดีเด่นตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด เช่น การคัดเลือกสถานีตำรวจดีเด่น การคัดเลือกข้าราชการตำรวจดีเด่นในด้านต่าง ๆ ผลการประเมินของผู้บังคับบัญชา ผลการประเมินการปฏิบัติตามนโยบายที่สำคัญของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือผลการตรวจราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นต้น ในระดับสถานีตำรวจและกองบังคับการที่รับผิดชอบพื้นที่ในกองบัญชาการตำรวจนครบาล และตำรวจภูธรภาค ให้นำผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเป็นหลักด้วย ทั้งนี้ ผลการประเมินต่าง ๆ ผลการตรวจราชการในปีใด ให้นำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการคัดเลือกหรือแต่งตั้งในปีนั้น ทั้งนี้ ผลการประเมินต่าง ๆ ผลการตรวจราชการในปีใด ให้นำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการคัดเลือกหรือแต่งตั้งในปีนั้น ในการพิจารณาความประพฤติให้คำนึงถึงการรักษาวินัย การประพฤติตนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการตำรวจ จรรยาบรรณของข้าราชการตำรวจ รวมถึงภาวะความเป็นผู้นำ ความสามารถในการปกครองบังคับบัญชาการทำงานร่วมกับผู้อื่นในหมู่คณะ มนุษยสัมพันธ์ในการทำงานที่สามารถร่วมกับผู้อื่นได้มาประกอบการพิจารณาด้วย

พิจารณาจากเอกสารคำร้องทุกข์ คำแก้คำร้องทุกข์ รายงานการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และรายงานการประชุมของคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ แล้วเห็นว่า การคัดเลือกหรือแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับผู้บัญชาการ วาระประจำปี ๒๕๖๘ มีตำแหน่งระดับผู้บัญชาการ ประเภททั่วไปว่างทั้งหมด จำนวน ๑๖ ตำแหน่ง เมื่อนำมาคำนวณสัดส่วนอาวุโสจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบแล้ว จะสามารถพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งในกลุ่มดังกล่าวได้ จำนวน ๘ ตำแหน่ง ของบัญชีรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์ที่สมควรได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นที่ได้จัดเรียงตามลำดับอาวุโส ซึ่งผู้ร้องทุกข์มีอาวุโส

อยู่ในลำดับที่ ๑๓ จึงไม่ได้รับการพิจารณาในกลุ่มนี้ แต่สามารถได้รับการพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งในกลุ่มความรู้ความสามารถได้ ซึ่งมีตำแหน่งว่างที่เหลือ จำนวน ๘ ตำแหน่ง เห็นว่า กฎหมายได้กำหนดให้ผู้บัญชาการหน่วยต่าง ๆ พิจารณาจัดทำข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งโดยเรียงลำดับจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถ สมควรพิจารณาเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นมากที่สุดลงไปจนถึงน้อยที่สุดในรูปแบบคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบกันเฉพาะรองผู้บัญชาการที่สังกัดอยู่ในหน่วยของตน และกำหนดให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นที่ผู้บัญชาการหน่วยต่าง ๆ เสนอมาพิจารณารวมกับรายชื่อข้าราชการตำรวจที่ขึ้นตรงต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วจัดทำบัญชีผู้อยู่ในเกณฑ์ที่สมควรได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น โดยการจัดทำบัญชีดังกล่าวให้จัดเรียงตามลำดับอาวุโส ไม่ได้กำหนดให้เปรียบเทียบจัดเรียงลำดับจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถสมควรพิจารณาเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นมากที่สุดลงไปจนถึงน้อยที่สุด ซึ่งกฎหมายกำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทำหน้าที่พิจารณาตรวจสอบทั้งคุณสมบัติ และตรวจสอบความเหมาะสม โดยให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคัดเลือกรายชื่อข้าราชการตำรวจตามที่คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอแนะ โดยให้นำข้อมูลการเสนอแต่งตั้งของหัวหน้าส่วนราชการระดับกองบัญชาการที่ได้มีการพิจารณาเสนอในรูปคณะกรรมการ มาประกอบการพิจารณาด้วย หากมีความเห็นแตกต่างจากข้อมูลการเสนอแต่งตั้งของหัวหน้าส่วนราชการ ให้ชี้แจงเหตุผลต่อคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ก่อนเสนอ ก.ตร. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่จะเป็นผู้พิจารณาเปรียบเทียบคุณสมบัติ และความเหมาะสม ความรู้ความสามารถของข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วน โดยให้พิจารณาคำนึงถึงอาวุโสและข้อมูลผู้มีความรู้ความสามารถประกอบกัน รวมทั้งข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นตามข้อ ๒๖ (๑) และข้อมูลผู้มีความรู้ความสามารถจากบัญชีรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์ที่สมควรได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นและความเหมาะสมกับตำแหน่งตามข้อ ๔๗ (๔) ของกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ คู่กรณีในการร้องทุกข์ที่ ๑ โดยผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล ทำคำแก้คำร้องทุกข์ว่า คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้นำข้อมูลต่าง ๆ ประกอบด้วย บัญชีลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ บัญชีรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์ที่สมควรได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น บัญชีข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น บัญชีข้อมูลเสนอแต่งตั้ง ประวัติของข้าราชการตำรวจ ผลการตรวจสอบข้อมูลข้าราชการตำรวจต้องหาคดีอาญา หรือถูกฟ้องคดีแพ่งหรือคดีปกครอง ข้อมูลข้าราชการ

ตำรวจที่ถูกตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือไม่ประพฤติตนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการตำรวจ ข้อมูลข้าราชการตำรวจที่ถูกดำเนินการ หรือถูกลงโทษทางวินัย ถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง ข้อมูลข้าราชการตำรวจที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ชี้มูลความผิด ผลการปฏิบัติงาน และบันทึกสรุปผลการปฏิบัติงานมาพิจารณาทุกราย ก่อนที่จะเริ่มมีความเห็นเสนอแนะต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ โดยพิจารณาตำแหน่งว่างทีละตำแหน่ง สำหรับในรายของผู้ร้องทุกข์นั้น ซึ่งดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รับผิดชอบศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่นี้มาเป็นเวลา ๒ ปี โดยมี พลตำรวจโท ชัช สุกแก้วณรงค์ ผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รับผิดชอบประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาที่ใกล้ชิดแต่ไม่มีอำนาจจัดทำบัญชีข้อมูลผู้เหมาะสมในการเสนอให้พิจารณาแต่งตั้ง แต่ได้มีหนังสือรายงานและเสนอข้อมูลว่าผู้ร้องทุกข์เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการปฏิบัติหน้าที่ที่เหมาะสมในตำแหน่งผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รับผิดชอบศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งภายหลังในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ ไม่ปรากฏว่ามีกรรมการท่านใดเสนอแนะผู้ร้องทุกข์ให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคัดเลือกแต่งตั้งแต่อย่างใด และได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า ตำแหน่งผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ส่วนอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีอำนาจหน้าที่ตามมติ ก.ตร.ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ดำเนินงานด้านการอำนวยการ ธุรการ กำลังพล นโยบาย แผน ยุทธศาสตร์ การข่าว การส่งกำลังบำรุง พัสดุ ฝึกอบรม กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ บูรณาการกับหน่วยร่วมปฏิบัติในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติงาน ปกครองบังคับบัญชาข้าราชการตำรวจในส่วนอำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วย อำนาจและหน้าที่ดังกล่าว จึงต้องการข้าราชการตำรวจที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านนี้เป็นอย่างดี เพื่อปฏิบัติภารกิจอื่นใดตามที่ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมอบหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ละเอียดรอบคอบและเป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับตำแหน่งผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีทั้งหมด ๖ ตำแหน่ง ซึ่งในวาระการแต่งตั้งประจำปี ๒๕๖๘ มีการแต่งตั้งผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นระดับ

ผู้บัญชาการ จำนวน ๓ ตำแหน่ง ดังนี้ พลตำรวจตรี นราเดช ทิพย์รักษ์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๑ ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พลตำรวจตรี นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่นายตำรวจประจำสภาความมั่นคงแห่งชาติ) และ พลตำรวจตรี ภูมินทร์ พุ่มพันธุ์ม่วง รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย)

กรณีที่ผู้ร้องทุกข์อ้างว่า มีการนำกลุ่มสายงานอื่นมาปิดตำแหน่งฝ่ายอำนวยการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือนำเอาฝ่ายปฏิบัติการจากหน่วยนอกมาเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นในตำแหน่งว่างที่เกิดจากการเกษียนอายุราชการของ พลตำรวจโท ชัช สุกแก้ว ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รับผิดชอบงานศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยผู้ร้องทุกข์ได้ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา ๒ ปี และเมื่อผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่รับผิดชอบศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกษียณอายุราชการ นั้น พิจารณาแล้วเห็นว่าตำแหน่งผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีทั้งหมด ๖ ตำแหน่ง กรณีตำแหน่งว่างดังกล่าว เป็นตำแหน่งอยู่ในกลุ่มสายงานอำนวยการและสนับสนุนและกลุ่มสายงานบริหาร ซึ่งผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งนี้ได้จะต้องมีคุณสมบัติและเป็นผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งปฏิบัติงานในกลุ่มสายงานอำนวยการและสนับสนุนมาก่อน ซึ่ง พลตำรวจตรี ศิลปคมณ์ เอี่ยมวงศ์ รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค ๑ ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในกลุ่มสายงานอำนวยการและสนับสนุน มีเลขที่ตำแหน่ง ๑๑๐๐๐๕๓๐๑๐๐๐๒ และปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวมาเป็นระยะเวลา ๒ ปี มีอาวุโสลำดับที่ ๔ อยู่อาวุโสร้อยละห้าสิบ มีความเหมาะสมลำดับที่ ๓ ของตำรวจภูธรภาค ๑ ดำรงตำแหน่งระดับรองผู้บัญชาการ ๕ ปี ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งได้เสนอแนะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้คัดเลือกดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เพื่อปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าส่วนอำนวยการและสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เนื่องจากเป็นตำแหน่งที่มีอำนาจและหน้าที่เป็นหัวหน้าส่วนอำนวยการและสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการขับเคลื่อน ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติอันเป็นศูนย์กลางในการสั่งการ วางแผน ติดตาม และแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยเฉพาะในภารกิจที่สำคัญเร่งด่วน หรือสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้การปฏิบัติงาน

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์ และมีผลการปฏิบัติงานเป็นผู้ควบคุมศูนย์ปฏิบัติการ (IMMIGRATION OPERATION CENTER : IOC) เป็นผู้เสนอแนวคิดโครงการแอปพลิเคชันอัจฉริยะ SMART CITY CONNECT สำหรับตำรวจภูธรภาค ๑ ใน ๓ จังหวัดนำร่อง (สมุทรปราการ ปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา) เพื่อยกระดับความปลอดภัยและการบริหารจัดการเมือง โดยเคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญ เช่น รองผู้บัญชาการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก และผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค ๑ เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ร้องทุกข์แล้วข้าราชการตำรวจรายนี้ดำรงตำแหน่งระดับรองผู้บัญชาการเป็นระยะเวลา ๕ ปี และมีอายุราชการกว่า ๓๔ ปี และมีอาวุโสสูงกว่าผู้ร้องทุกข์ ข้ออ้างส่วนนี้จึงรับฟังไม่ได้

จากการแสวงหาข้อเท็จจริงปรากฏว่า ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่ตามมติ ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ให้ดำเนินงานด้านการอำนวยการ ธุรการ กำลังพล นโยบาย แผน ยุทธศาสตร์ การข่าว การส่งกำลังบำรุง พัสดุ ฝึกอบรม กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ บูรณาการกับหน่วยร่วมปฏิบัติในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ที่มีกำลังพลในการบังคับบัญชาให้ช่วยราชการจำนวนมาก โดยมีคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่งตั้งเป็นกองบัญชาการภายในที่มีผู้บัญชาการคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการตำรวจและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น และให้มีรองผู้บัญชาการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการตำรวจ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการรองจากผู้บัญชาการตามที่ผู้บัญชาการมอบหมายด้วยก็ได้ ตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๖๕ วรรคสอง บัญญัติให้ ให้ใช้บังคับแก่ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น และมีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการด้วยโดยอนุโลม รวมทั้งให้หัวหน้าส่วนราชการดังกล่าวมีหน้าที่และอำนาจ และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับผู้บัญชาการด้วย ฉะนั้น ผู้บัญชาการประจำ และรองผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่มีหน้าที่ควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติงาน และปกครองบังคับบัญชาข้าราชการตำรวจในศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้น จึงมีความแตกต่างจากผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ตำแหน่งอื่น ๆ อย่างชัดเจน ซึ่งรวมถึงผู้ร้องทุกข์ด้วยที่ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เมื่อพิจารณาความรู้ ความสามารถ ประวัติการรับราชการ ผลการปฏิบัติงาน ความประพฤติ เปรียบเทียบกับคำชี้แจงของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ คู่กรณีในการร้องทุกข์ที่ ๑ และรายงานการประชุมคณะกรรมการการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้ว และผู้ร้องทุกข์อาวุโสลำดับที่ ๑๓

เมื่อเปรียบเทียบความเหมาะสมกับตำแหน่งดังกล่าวของผู้ร้องทุกข์กับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นระดับผู้บัญชาการ ทั้ง ๗ ราย แล้ว ผู้ร้องทุกข์ซึ่งมีอาวุโสสูงกว่า และมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่มากกว่า ประกอบกับตามคำแก้คำร้องทุกข์ของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ คู่กรณีในการร้องทุกข์ที่ ๑ และรายงานการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ไม่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนว่า คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้พิจารณาความรู้ความสามารถของผู้ร้องทุกข์อย่างไร ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามที่ผู้ร้องทุกข์อ้างถึงว่ามีอาวุโสน้อยกว่าและมีความรู้ความสามารถที่ปรากฏชัดแจ้งมากกว่าผู้ร้องทุกข์อย่างไร ซึ่งมีเพียงคำชี้แจงของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ คู่กรณีในการร้องทุกข์ที่ ๑ โดยผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพลแก้คำร้องทุกข์ว่า ข้าราชการตำรวจรายที่ได้รับการคัดเลือกแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการที่ผู้ร้องทุกข์อ้างถึงว่ามีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่ง ซึ่งมีลักษณะเป็นการชี้แจงในภาพรวมว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถมากกว่าผู้ร้องทุกข์ แต่ไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่า มีความรู้ความสามารถมากกว่าผู้ร้องทุกข์อย่างไร อีกทั้ง คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจไม่ได้พิจารณาเปรียบเทียบคุณสมบัติ และความเหมาะสม ความรู้ความสามารถของผู้ร้องทุกข์ที่มีอาวุโสกว่าผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งทั้ง ๗ ราย ตามรายชื่อที่ผู้ร้องทุกข์อ้างถึง ซึ่งตามรายงานการประชุมปรากฏว่า มีกรรมการท่านหนึ่งได้ทักท้วงในราย พลตำรวจตรี ภูมินทร์ พุ่มพันธ์ม่วง ที่ดำรงตำแหน่งระดับรองผู้บัญชาการเพียง ๓ ปี โดยกรรมการท่านดังกล่าวได้เสนอว่าควรมีการพิจารณาเปรียบเทียบกับข้าราชการตำรวจระดับรองผู้บัญชาการที่มีอาวุโสสูงกว่า แต่ที่ประชุมมีความเห็นว่า พลตำรวจตรี ภูมินทร์ มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสม จึงมีมติเสนอแนะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้คัดเลือก พลตำรวจตรี ภูมินทร์ พุ่มพันธุ์ม่วง ให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่นายตำรวจประสานสภาความมั่นคงแห่งชาติ) เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ร้องทุกข์ได้ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มาแล้วเป็นระยะเวลา ๒ ปี มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ไม่ด้อยไปกว่าผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นทั้ง ๗ ราย ดังกล่าว ซึ่งมีอาวุโสน้อยกว่าผู้ร้องทุกข์ ผู้ร้องทุกข์มีความเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นระดับผู้บัญชาการได้ การที่คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ คู่กรณีในการร้องทุกข์ที่ ๑ ไม่คัดเลือกและแต่งตั้งผู้ร้องทุกข์เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นระดับผู้บัญชาการ แม้ไม่ปรากฏว่าเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่สุจริต แต่เป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่เหมาะสม คำร้องทุกข์ของผู้ร้องทุกข์ฟังขึ้น อย่างไรก็ตาม

หาก ก.พ.ค.ตร. จะวินิจฉัยให้แต่งตั้งผู้ร้องทุกข์ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นในวาระประจำปี ๒๕๖๙ ซึ่งผู้ร้องทุกข์ก็อยู่ในสัดส่วนอาวุโสร้อยละห้าสิบตามกฎหมาย จะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ร้องทุกข์ จึงเห็นควรวินิจฉัยให้แต่งตั้งผู้ร้องทุกข์โดยให้มีผลย้อนหลังไปในวาระการแต่งตั้งประจำปี ๒๕๖๘

จึงวินิจฉัยให้คู่กรณีในการร้องทุกข์ที่ ๑ และที่ ๒ ดำเนินการคัดเลือกแต่งตั้งให้ผู้ร้องทุกข์ดำรงตำแหน่งระดับผู้บัญชาการ โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วาระการแต่งตั้งประจำปี ๒๕๖๘

ทั้งนี้ หากผู้ร้องทุกข์ไม่พอใจในผลการพิจารณาของ ก.พ.ค.ตร. มีสิทธิอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด โดยวิธีการยื่นฟ้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลหรือยื่นฟ้องโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายในระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาของ ก.พ.ค.ตร.

นายธวัชชัย ไทยเขียว กรรมการเจ้าของสำนวน
กรรมการ ก.พ.ค.ตร.

นายสมรรถชัย วิศาลาภรณ์
ประธานกรรมการ ก.พ.ค.ตร.

พลตำรวจเอก วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี พล.ต.อ.
กรรมการ ก.พ.ค.ตร.

นายวันชาติ สันติกุญชร
กรรมการ ก.พ.ค.ตร.

พลตำรวจโท อาจิณ โชติวงศ์ พล.ต.ท.
กรรมการ ก.พ.ค.ตร.

พลตำรวจเอก อำนาจ อันอาตม์งาม พล.ต.อ.
กรรมการ ก.พ.ค.ตร.

พลตำรวจโท ปัญญา เอ่งฉ้วน

กรรมการและเลขานุการ ก.พ.ค.ตร.